

TABLE DES MATIERES

Première Partie : DROIT DU TRAVAIL	3
INTRODUCTION GENERALE.....	4
I- DEFINITION	4
II- HISTORIQUE DU DROIT DU TRAVAIL.....	4
III- LES CARACTERES DU DROIT DU TRAVAIL	4
IV- LES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL	5
TITRE 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL.....	7
Chapitre 1 : LES ENGAGEMENTS PRELIMINAIRES	8
I- LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE.....	8
II- L'ENGAGEMENT A L'ESSAI	10
Chapitre 2 : LES ENGAGEMENTS DEFINITIFS	12
I- LE CONTRAT DE TRAVAIL A PUREE DETERMINEE (C.D.D).....	12
II- LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE (C.D.I).....	12
III- LE CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL	13
IV- LE CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE.....	13
Chapitre 3 : L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL	20
I- DEFINITION ET ELEMENTS CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL	20
II- LES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DE TRAVAIL.....	20
III- LES POUVOIRS DU CHEF D'ENTREPRISE	22
IV- LA REVISION DU CONTRAT DE TRAVAIL	22
Chapitre 4 : LES CAS D'INTERRUPTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.....	24
I- LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.....	24
II- LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL	28
TITRE 2 : LES CONDITIONS LEGALES DU TRAVAIL.....	36
Chapitre 1 : LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL.....	37
I- LA DUREE NORMALE DU TRAVAIL	37
II- LES HEURES SUPPLEMENTAIRES	38
III- LE REPOS DU TRAVAILLEUR.....	39
Chapitre 2 : LES CONGES PAYES.....	41
I- LES MODALITES D'OCTROI DES CONGES PAYES	41
II- L'INDEMNITE DE CONGES PAYES	42

Chapitre 3 : LE SALAIRE	45
I- LA DEFINITION DU SALAIRE	45
II- LE MONTANT DU SALAIRE	47
TITRE 3 : L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE ET CONVENTIONNELLE DU TRAVAIL.....	50
Chapitre 1 : L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE DU TRAVAIL	51
I- L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.....	51
II- LES DELEGUES DU PERSONNEL	52
III- LES SYNDICATS	55
Chapitre 2 : L'ORGANISATION CONVENTIONNELLE DU TRAVAIL	58
I- LA CONVENTION COLLECTIVE.....	58
II- LE REGLEMENT INTERIEUR.....	60
TITRE 4 : LES DIFFERENDS DU TRAVAIL.....	61
Chapitre 1 : LES CONFLITS INDIVIDUELS.....	62
I- L'ORGANISATION ET LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL	62
II- LE REGLEMENT DES CONFLITS INDIVIDUELS DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL.....	63
Chapitre 2 : LES CONFLITS COLLECTIFS	64
I- LES PROCEDURES DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS	64
II- LA GREVE ET LE LOCK-OUT	65
<u>Deuxième Partie : DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES</u>	67
Chapitre 1 : LES REGLES COMMUNES AUX SOCIETES COMMERCIALES.....	68
I- LA NOTION DE SOCIETE	68
II- L'ACTE CREATEUR DE LA SOCIETE	68
III- LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE	70
IV- LA DISSOLUTION DES SOCIETES.....	72
Chapitre 2 : LES REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE TYPE DE SOCIETE	73
I- LES SOCIETES DE PERSONNES.....	73
II- LES SOCIETES DE CAPITAUX : LES SOCIETES ANONYMES	79
III- LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL)	82

Première partie :

DROIT DU TRAVAIL

INTRODUCTION GENERALE

Comme dans beaucoup d'autres branches du droit, il faut regarder le Droit social en Afrique Noire comme l'héritage du Droit du travail français dont l'existence remonte au siècle dernier. Le droit du travail est une notion qui n'a pas été définie de façon expresse par la loi. Il est donc utile de procéder d'abord à sa définition, ensuite faire son historique et enfin énoncer ses sources.

I- DEFINITION

Malgré l'inexistence d'une définition légale du Droit du Travail, on peut se référer à l'objet et au contenu de ce droit pour donner la définition suivante : Le droit du travail est le droit qui régit les rapports du travail subordonné entre le salarié et l'employeur d'une part, les conflits collectifs et individuels qui résultent de ces rapports du travail d'autre part. En d'autres termes, le droit du travail est l'ensemble des règles juridiques applicables aux rapports individuels et collectifs entre employeurs et employés.

Toutefois, le droit du travail ne s'applique pas à toutes les activités professionnelles. En effet, sont exclus du champ d'application du droit du travail les individus qui font des travaux de façon libérale (ex : les avocats, les médecins, les architectes, les commerçants etc.) ; sont aussi exclus les dirigeants d'entreprise à l'instar des fonctionnaires. Cependant, on note que certains travailleurs employés par l'Etat sont soumis au Droit du Travail : c'est le cas des agents temporaires et des agents journaliers.

II- HISTORIQUE DU DROIT DU TRAVAIL

Le droit du travail est né vers la moitié du 19^{ème} siècle. En Afrique francophone en général et en Côte d'Ivoire en particulier, la naissance d'un véritable droit du travail a été longuement dominée par le fait de la colonisation. Ainsi, peut-on schématiquement diviser l'évolution historique du droit du travail ivoirien en deux grandes périodes :

- **La première période**

C'est celle qui part des origines de la colonisation à la deuxième guerre mondiale. Elle est marquée de façon révoltante par l'esclavage qui fut remplacé après sa suppression officielle en 1848 par le travail forcé. Cette première période était une période dans laquelle les travailleurs ivoiriens ne faisaient l'objet d'aucune protection légale.

- **La deuxième période**

Elle s'étend de la deuxième guerre mondiale à nos jours. Elle est marquée par une nette évolution, c'est-à-dire une amélioration de la situation juridique des travailleurs africains en général et des travailleurs ivoiriens en particulier. En effet, depuis les indépendances, les pays africains peuvent légiférer librement en matière de travail et de sécurité sociale. Le 1^{er} code du travail ivoirien est issu de la loi n° 64-290 du 1^{er} août 1964. Ce code a été entièrement modifié et remplacé par la loi n° 95-15 du 12-01-1995 portant Code du Travail.

III- LES CARACTERES DU DROIT DU TRAVAIL

Le droit du travail est un droit protecteur qui a pour objectif d'assurer la protection des salariés dans l'exercice de leurs activités professionnelles. C'est aussi un droit **concret** car les règles du droit du travail s'adaptent aux situations réelles qui

prévalent à une période donnée.

C'est un droit **évolutif** dans la mesure où il doit toujours tendre à l'amélioration des conditions de travail et de vie des salariés.

Il est **dynamique** parce qu'il évolue rapidement et dans un sens unique : l'amélioration du sort des travailleurs et de l'individu tout court.

IV- LES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL

Le droit du travail ivoirien comme les droits étrangers a deux grandes sources :

- Une source interne,
- Une source internationale.

A- LES SOURCES INTERNES

1) Les sources internes Etatiques

Les sources étatiques sont les sources traditionnelles du droit. Il s'agit :

- D'abord de la loi fondamentale, c'est-à-dire la constitution,
- Ensuite des lois ordinaires et les règlements,
- Enfin la jurisprudence.

a- La constitution

Elle est une source du droit du travail en ce sens que son préambule affirme les principes fondamentaux du droit du travail tels que :

- Le respect et la nécessité de garantir les libertés syndicales,
- La reconnaissance à tout citoyen des droits économiques et sociaux (le droit au travail et la protection des individus contre le chômage), etc.

b- La loi

Elle demeure la source du droit du travail par excellence. Ainsi, les règles de base régissant les rapports de travail et toutes les questions qui en résultent et formant le droit du travail sont édictées par le code du travail.

c- Les règlements

Les règlements sont les décrets et arrêtés en matière de travail qui ont une mission d'assurer les conditions et modalités d'application des lois relatives au travail.

d- La jurisprudence

La jurisprudence est source du droit du travail parce qu'il s'agit des solutions données par les juridictions ivoiriennes saisies des litiges de travail même si ces solutions ne sont pas toujours prévues par les textes en vigueur.

2) Les sources internes privées

Ces sources résultent de trois éléments :

- Les usages ;
- Les conventions collectives ;
- Le règlement intérieur.

a- Les usages

Ce sont les habitudes pratiquées pendant longtemps et considérées par tous à "un moment donné comme étant le droit.

Aujourd'hui, les usages ont un rôle réduit dans le domaine du travail.

b- Le règlement intérieur

Il est l'œuvre individuelle du chef d'entreprise. Mais sa rédaction doit se faire conformément aux lois, règlements et conventions collectives en vigueur.

c- Les conventions collectives du travail

Il s'agit d'un accord relatif aux conditions de travail intervenu entre une collectivité de travailleurs et un ou plusieurs employeurs. Elle est aussi considérée comme une source de droit. En Côte d'Ivoire, il existe depuis juillet 1977 la Convention Collective Interprofessionnelle. Elle est de portée nationale et de durée indéterminée.

B- LES SOURCES INTERNATIONALES

Il s'agit essentiellement des traités résultant de concertation au niveau de plusieurs Etats et qui s'imposent aux Etats signataires. C'est dans le cadre de l'OIT que s'exerce l'action concertée de ces différents Etats.

TITRE 1 : **LE CONTRAT DE TRAVAIL**

Le contrat du travail se précise à travers des engagements préliminaires et définitifs.

Chapitre 1 : LES ENGAGEMENTS PRELIMINAIRES

Les engagements préliminaires au contrat définitif de travail sont constitués par un apprentissage ou un essai.

I- LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Le contrat d'apprentissage présente des points communs avec le contrat de travail mais, il en ressort une certaine originalité.

En effet, cette originalité apparaît à travers la définition (A), les conditions de ce contrat (B) et aussi à travers les obligations incombant aux parties présentes durant son exécution (C).

A- DEFINITION

Le contrat d'apprentissage est défini par le code du travail comme étant « celui par lequel un chef d'établissement [...] s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et, par lequel celle-ci s'engage en retour à se conformer aux instructions qu'elle reçoit et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de sa formation ».

Ainsi défini, le contrat d'apprentissage nécessite des conditions pour sa validité.

B- LES CONDITIONS DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Pour être valable, le contrat d'apprentissage doit être soumis à des conditions de fond et à des conditions de forme.

1) Les conditions de fond

Les conditions de fond auxquelles est soumis un contrat d'apprentissage sont relatives au maître et à l'apprenti.

a- Les conditions relatives au maître

Le maître doit être titulaire d'une carte de "maître d'apprentissage" délivrée par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Il doit être âgé de 21 ans au moins et doit être de bonne moralité, ne doit-il jamais avoir été condamné soit pour crime, soit pour délit contre les mœurs. En plus, tout maître qui désire loger ses apprentis de sexe féminin ou mineur chez lui ou dans son atelier, doit vivre en famille ou en communauté.

b- Les conditions relatives à l'apprenti

Le code du travail ne fait pas ressortir l'âge requis pour être apprenti. Mais, il ressort de ces dispositions qu'un mineur peut être apprenti. Cependant, il faut admettre que l'apprenti doit avoir au moins 14 ans, âge minimum requis pour l'embauche des enfants dans les entreprises comme salariés ou apprenti. Tout candidat à l'apprentissage doit subir un examen médical avant le début de sa formation pour déterminer son aptitude aux conditions de l'apprentissage.

2) Les conditions de forme

Selon le code du travail, le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit et doit être rédigé en langue française. Mais, le défaut de l'écrit, n'a pas été sanctionné expressément par la nullité du contrat d'apprentissage.

Le contrat d'apprentissage doit être rédigé en cinq (5) originaux, et soumis, par le maître d'apprentissage à l'Agence Nationale de la Formation Professionnelle (A-N.F.P.) pour être visé. Après visa, l'agence transmet :

- un exemplaire à l'Agence d'étude et de Promotion de l'Emploi (A.G.E.P.E.) pour l'évaluation des potentialités d'emploi ultérieur ;
- un exemplaire à l'inspecteur du travail et des lois sociales ou à son délégué pour le suivi des conditions de travail des apprentis ;
- un exemplaire au maître d'apprentissage ;
- un exemplaire à l'apprenti ou à son représentant légal ;
- un exemplaire conservé dans les archives de l'ANFP.

C- LES OBLIGATIONS DES PARTIES

Pendant l'exécution du contrat d'apprentissage, il incombe des obligations spécifiques au maître et à l'apprenti.

1) Les obligations du maître

Le maître doit conformément à la définition du contrat d'apprentissage, donner ou faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à l'apprenti.

Il doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement le métier qui fait l'objet du contrat. En outre, le maître doit traiter l'apprenti en bon père de famille. Si celui-ci ne sait pas lire et écrire, le maître doit lui accorder le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Ce temps ne peut excéder une durée de deux heures par jour.

Enfin, le maître doit prévenir sans retard les parents de l'apprenti en cas de maladie, d'absence ou de tout autre fait qui peut les faire intervenir. Il doit payer une pré-rémunération à l'apprenti dont le montant ne peut être inférieur à 30% du SMIG : (36 607 F). Cette somme doit lui être versée à compter du 13^{ème} mois de l'exécution de son contrat d'apprentissage. En plus, il doit donner une carte de transport à l'apprenti à l'instar des élèves et étudiants.

2) Les obligations de l'apprenti

L'apprenti doit se conformer aux instructions du maître et exécuter les ouvrages qui lui sont confiés.

L'apprenti doit à son maître obéissance et respect dans le cadre de l'apprentissage.

Aussi, doit-il aider son maître par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces.

Au cas où un établissement embaucherait comme ouvrier ou employé, un apprenti lié encore par un contrat d'apprentissage, cet établissement doit payer une indemnité au maître abandonné.

Si un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage sans que les obligations du premier contrat aient été remplies complètement, le nouveau contrat est nul de plein droit.

A la fin de l'apprentissage, l'apprenti qui a subi avec succès son examen de fin d'apprentissage devant un organisme désigné à cet effet, se voit délivrer un certificat constatant l'exécution du contrat et un certificat d'aptitude professionnelle.

On note cependant que la durée du contrat d'apprentissage ne peut excéder trois (3) ans.

D- LA FIN DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Le contrat d'apprentissage prend fin en principe au terme de la durée de la formation. Mais les parties peuvent d'un commun accord rompre le contrat si elles estiment avoir une cause légitime ou en cas de force majeure.

REMARQUE :

Le code du travail ne réglemente pas toutes les formes d'apprentissage. Il se préoccupe uniquement de l'apprentissage légal, c'est-à-dire de l'apprentissage qui se déroule en vertu d'un contrat conclu entre le chef d'établissement et le jeune travailleur selon les prescriptions légales. Le code du travail ne prend pas en compte l'apprentissage de fait qui pourtant semble le plus répandu. On entend par "apprentissage de fait", l'apprentissage empirique qu'un maître, un patron donne à un jeune sans passer par les formes légales. Les exemples d'apprentissage de fait sont nombreux : cas des apprentis chauffeurs, apprentis garagistes, les jeunes déscolarisés qui, pour obtenir un minimum de savoir faire, s'exerce à un emploi sous la direction d'un patron dont les services sont rémunérés.

II- L'ENGAGEMENT A L'ESSAI

En général, avant de s'engager de manière définitive, les parties à un futur contrat de travail conviennent de procéder à un essai. Le contrat conclu à cette fin, est appelée engagement à l'essai défini comme une période probatoire et d'observation pendant laquelle l'employeur teste les capacités professionnelles du salarié et ce dernier apprécie le travail en fonction de ses aptitudes.

A- L'INTERET DE L'ENGAGEMENT A L'ESSAI

L'engagement à l'essai présente un intérêt pour les deux parties au contrat. En effet, l'employeur pourra porter un jugement mieux éclairé et plus objectif sur la compétence et l'aptitude professionnelle du candidat à l'emploi proposé.

Quant au salarié, il pourra vérifier si la tâche qui est confiée lui convient.

Si les deux parties sont satisfaites durant l'essai, elles peuvent décider de conclure le contrat, Dans le cas contraire, chacune des parties reprendra sa liberté sans formalité particulière.

B- LA NATURE JURIDIQUE DE L'ESSAI

En général, l'essai est prévu par une clause du contrat de travail définitif. Il y a donc mi contrat unique et définitif comportant une phase d'essai. En conséquence, le travailleur à l'essai doit exécuter sa prestation de travail et observer la réglementation de travail ainsi que le règlement de l'entreprise. L'employeur de son côté doit donner du travail à l'employé et lui payer un salaire qui est fixé conformément au taux de la catégorie professionnelle dans laquelle il a été engagé.

C- LA FORME DU CONTRAT A L'ESSAI

Selon le code de travail, « le contrat de travail comportant une période d'essai doit être constaté par écrit ou par lettre d'embauché ». Selon cette disposition du code de travail, l'écrit est en principe exigé pour qu'un contrat de travail comportant une période d'essai soit valable. Mais la Convention Collective autorise les parties à en décider autrement.

D- LA DUREE DE L'ESSAI

Selon la convention collective interprofessionnelle, la période de l'essai est fixée à :

- 8 jours pour les travailleurs payés à l'heure ou à la Journée ;
- 1 mois pour ceux payés au mois ;

- 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés,
- 3 mois pour les ingénieurs, cadres et assimilés et les techniciens supérieurs ;
- 6 mois pour les cadres supérieurs.

E- LA FIN DE L'ENGAGEMENT A L'ESSAI

L'essai peut prendre fin au terme des durées fixées ci dessus. Toutefois, à la fin de la période de l'essai, le travailleur peut être maintenu en service sans que l'engagement à l'essai soit renouvelé. Dans ce cas, on estime qu'il y a contrat définitif de travail. Par ailleurs, l'essai peut prendre fin par la rupture. Cette rupture de l'engagement à l'essai peut intervenir à tout moment sur l'initiative de l'une ou l'autre partie sans préavis ni indemnité. Car pour que le travailleur obtienne des dommages et intérêts pour rupture abusive de l'essai, il faut qu'il puisse apporter la preuve que son patron a agit avec malveillance à son égard.

F- LE RENOUVELLEMENT DE L'ESSAI

L'essai est renouvelable une seule fois et ce renouvellement doit être notifié aux travailleurs par écrit de la manière suivante :

- 2 jours avant la fin de la période d'essai qui a une durée de 8 jours ;
- 8 jours avant la fin de la période d'essai qui a une durée de 1 mois ;
- 15 jours avant la fin de la période d'essai qui a une durée de 2 mois, 3 mois ou 6 mois.

Si le travailleur est maintenu en service à l'expiration de l'engagement à l'essai ou de son renouvellement, les parties sont alors liées par un contrat de travail à une durée indéterminée.

Chapitre 2 : LES ENGAGEMENTS DEFINITIFS

Nous avons ordinairement deux types de contrat de travail. Il s'agit :

- du contrat de travail à durée déterminée (I) ;
- du contrat de travail à durée indéterminée (II) ;

En plus de ces deux contrats, les parties peuvent être liées à temps partiel (III), de façon temporaire (IV) ou de façon occasionnelle (V)

I- LE CONTRAT DE TRAVAIL A PUREE DETERMINEE (C.D.D)

Le C.D.D. a une définition précise, une forme bien définie et on peut identifier une classification en son sein.

A- DEFINITION

Le contrat de travail à durée déterminée est défini comme un contrat qui prend fin à l'arrivée d'un terme fixé par les parties.

En principe, lorsqu'une durée est fixée au contrat de travail, aucune des parties ne peut rompre le contrat avant l'expiration de la durée sous peine de dommages et intérêts.

B- LA FORME DU C.D.D

La forme exigée pour le contrat de travail à durée déterminée est l'écrit pour faciliter la preuve de la stipulation de la durée. La détermination du terme du contrat est laissée à l'accord des parties. Mais elles ne peuvent fixer une durée supérieure à 2 ans même si le contrat a été renouvelé.

C- LA CLASSIFICATION DES C.D.D

Les C.D.D peuvent être à terme précis ou à terme imprécis. Les contrats à terme précis peuvent être renouvelés sans limitation. Toutefois, lorsque le renouvellement intervient au-delà de la durée maximale de deux ans, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée.

Les contrats à terme imprécis sont des contrats conclus soit pour assurer le remplacement d'un travailleur temporairement absent, soit pour la durée d'une saison, soit pour un surcroît occasionnel de travail ou pour une activité inhabituelle de l'entreprise. La fin de ces genres de contrat à durée déterminée est constituée par :

- le retour du salarié remplacé ou la rupture de son contrat de travail ;
- la fin de la saison ;
- la fin du surcroît occasionnel de travail ou l'activité inhabituelle de l'entreprise.

II- LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE (C.D.I)

C'est le contrat le plus utilisé dans le milieu du travail à cause de sa souplesse en ce qui concerne la faculté de rupture conférée aux parties.

En effet, puisqu'il n'y a pas de terme fixé au contrat, les parties peuvent résilier unilatéralement et à tout moment le contrat de travail.

Dans ce contrat, le travailleur est dans une situation d'insécurité parce que ce contrat est très instable. C'est pour cette raison que des mesures existent pour protéger les salariés en cas de rupture abusive de ce type de contrat. (Voir le chapitre portant sur le licenciement).

III-LE CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

(Voir décret n°96-202 du 07/03/96)

Le contrat de travail à temps partiel se précise à travers sa notion, sa forme et les droits reconnus du travail.

A- NOTION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

C'est le travail effectué de façon régulière et volontaire dont la durée est au plus égale à 30 heures par semaine ou 120 heures par mois. Des heures complémentaires peuvent être effectuées par les travailleurs. Mais le nombre total des heures normales et complémentaires doit être inférieur à la durée légale du travail. Avant tout recours au travail à temps partiel, l'employeur doit informer l'inspecteur du travail de son ressort. Il doit préciser :

- les horaires de travail à temps partiel ;
- la liste des travailleurs employés à temps partiel.

B- FORME ET CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

L'écrit est obligatoire; à défaut, il est réputé être un contrat à temps plein et à durée indéterminée. Il doit préciser :

- la durée de la période d'essai éventuellement. Cette période ne peut avoir une durée supérieure à celle d'un travailleur à plein temps appartenant à la même catégorie.
- la qualification ou la catégorie professionnelle du travailleur ;
- la rémunération convenue ;
- la durée hebdomadaire ou mensuelle.

C- LES DROITS DU TRAVAILLEUR A TEMPS PARTIEL

Il bénéficie des mêmes droits légaux et réglementaires que le travailleur à temps plein à savoir :

- droit de négociation collective et de représentation dans l'entreprise ; à cet effet :
 - il peut être électeur au scrutin concernant les délégués du personnel si la durée du temps de travail est au moins égal à 25 heures par semaine ou 100 heures par mois.
 - Il est éligible aux fonctions de délégué du personnel (outre les autres conditions) si la durée de travail est égale à 30 heures par semaine ou 120 heures par mois.
- congé de maternité ;
- congé payé et jours fériés ;
- congé de maladie ;
- cessation du contrat de travail : la rupture est soumise à un préavis dont la durée ne peut être supérieure à celle du travailleur à plein temps
- les prestations de services par la CNPS.
- refus d'effectuer des heures complémentaires.

IV-LE CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE

La loi ne définit pas le travail temporaire comme tel, mais elle définit plutôt l'entreprise de travail temporaire. Ainsi, selon elle « est entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, personnes physique ou morales, des salariés qu'en fonction d'une qualification

convenue, elle embauche et rémunère à cet effet ».

De ce qui précède, on peut donc définir le contrat de travail temporaire comme un contrat par lequel une entreprise dite de « travail temporaire » embauche provisoirement et moyennant une rémunération, un salarié appelé travailleur temporaire ou intermédiaire et le met au service d'une entreprise utilisatrice dont il n'est pas l'employé. Les intérêts d'un tel contrat sont :

- Satisfaire les besoins inopinés et ponctuels en main d'œuvre d'appoint pour les entreprises utilisatrices.
- Dispenser ces entreprises de conclure elles-mêmes des contrats de travail avec le personnel temporaire.
- Dispenser ces entreprises des formalités de déclaration des travailleurs temporaires à la CNPS.

Le travail temporaire a ceci de particulier qu'il crée une relation triangulaire rapprochant trois partenaires : l'entrepreneur de travail temporaire, le salarié et l'entreprise utilisatrice. Cette relation triangulaire ne peut s'établir qu'à des conditions bien définies par la loi. Elle impose aux parties des obligations et des restrictions ; et avoir recours à elle doit être justifié.

A- LES CONDITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Le contrat de travail temporaire comporte en réalité deux contrats que sont :

- **Le contrat de mise à disposition** entre l'entrepreneur de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ;
- **Le contrat temporaire** entre l'entrepreneur de travail de temporaire et le travailleur temporaire.

Les conditions exigées pour qu'un travail temporaire puisse légalement exister sont relative à l'entrepreneur, au salarié, à l'entreprise utilisatrice et à la forme du contrat.

1) Les conditions de fond

a- Les conditions relatives à l'entrepreneur

Toute personne physique qui souhaite exercer la profession d'entrepreneur de travail temporaire est tenue de remplir les conditions suivantes :

- Etre majeur et jouir de ses droits civils ;
- Etre de nationalité ivoirienne ou représentant d'une personne morale de droit ivoirien ;
- N'avoir pas été condamné à une peine d'emprisonnement ferme pour délit contre l'honneur ou la probité ;
- Ne pas exercer de fonction rémunérée dans une Administration ou un Etablissement public.

En plus de ces conditions susmentionnée, la personne physique doit adresser au ministre chargé du Travail les pièces suivantes :

- Une demande d'autorisation d'exercice de la profession d'entrepreneur de travail temporaire ;
- Un extrait d'acte de naissance;
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
- Une attestation de l'administration fiscale.

S'agissant de la personne morale, elle doit adresser au ministre chargé du travail, une demande à laquelle seront joints :

- les statuts de la société ;
- un certificat de position fiscale.

Toute autorisation est accordée ou refusée dans les 15 jours suivant la date de dépôt de la demande. Passé ce délai, sans réponse du ministre, l'autorisation est acquise. Elle est accordée pour une période d'un an renouvelable.

Après l'obtention de l'autorisation, toute personne physique ou morale concernée doit s'inscrire au registre du commerce préalablement à l'exercice de l'activité.

b- Les conditions relatives au travailleur temporaire

Tout candidat à un emploi de travailleur temporaire doit fournir, lors de son embauche par l'entrepreneur un dossier comprenant :

- le diplôme justifiant son niveau de formation ou sa qualification professionnelle ;
- le cas échéant, un certificat de travail de son précédent employeur.

Pour certains emplois qui n'exigent qu'une initiation de courte durée, il n'est pas exigé au travailleur un diplôme et non plus son niveau de formation général. Toutefois dans certains cas, une déclaration sur l'honneur sera demandée pour spécifier que le candidat n'a pas subi de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou qu'il ne fait pas l'objet de poursuite ou d'information pénale.

c- Les conditions relatives à l'entreprise utilisatrice

Les conditions de formations du contrat de travail temporaire appréciées à l'égard de l'entreprise utilisatrice du travailleur temporaire s'analysent principalement par rapport aux relations qu'elle a avec l'entrepreneur. Cette relation est qualifiée comme une convention de prestation de service.

Pour recourir au service d'un travailleur temporaire il faut que l'entreprise justifie des raisons suivantes :

- pendant la durée de l'absence ou le temps de suspension du contrat de travail d'un salarié en vue de son remplacement ;
- pour répondre à un surcroît occasionnel d'activité ou à la création d'activités nouvelles ;
- pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances du matériel.

2) Les conditions de forme du contrat de travail temporaire

Le contrat qui lie l'entrepreneur de travail temporaire à chacun de ses travailleurs doit être formulé par écrit et comporter les énonciations suivantes :

- La raison sociale et l'adresse complète de l'entreprise et de l'entrepreneur ;
- L'indication de l'autorisation d'exercer la profession d'entrepreneur de travail temporaire avec précision de la date d'obtention ;
- Les noms, prénoms, date, lieu de naissance, le domicile et l'adresse du travailleur ;
- La nature de l'activité à exercer par le travailleur ;
- Le début et la durée du contrat de travail ;
- Le cas échéant la durée de préavis pour la résiliation du contrat ;
- Le montant du salaire et des accessoires de salaire ;
- Le mode de rémunération du travailleur ainsi que la mention des avantages dont il bénéficie La date et le lieu de conclusion du contrat

En ce qui concerne la convention de prestation de service conclue entre l'entrepreneur et l'utilisateur, elle doit être passée par écrit et préciser :

- la durée de la mission ;
- la nature du service à assurer ;

- le motif précis justifiant le recours au travailleur temporaire ;
- la qualification professionnelle du travailleur exécutant la mission ;
- le lieu d'exécution de la mission, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à exécuter
- les modalités de la prestation de service fournie à l'utilisateur (coût de la mission)

Sur ce dernier point, les tarifs pratiqués par l'entrepreneur doivent être approuvés par le ministre chargé du commerce.

B- LES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Durant l'exécution du travail temporaire, il apparaît des obligations pesant à la charge de l'entrepreneur, de l'entreprise utilisatrice et du travailleur temporaire.

1) Les obligations de l'entrepreneur

L'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'exécuter des obligations aussi bien à l'égard du travailleur qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice.

A l'égard du travailleur, l'entrepreneur est tenu de verser une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire de sa catégorie professionnelle.

A l'égard de l'entreprise utilisatrice, l'entrepreneur est tenu de fournir une attestation indiquant sa situation relative au recouvrement des cotisations au titre de la CNPS et des impôts concernant la durée de la mission.

2) Les obligations du travailleur temporaire

Pendant sa mission, le travailleur temporaire est sous l'autorité et la direction de l'entrepreneur. Il est tenu de se conformer aux instructions et aux directives de l'utilisateur. Il est également tenu de ne pas révéler les procédés de fabrication dont il aurait connaissance.

3) Les obligations de l'entreprise utilisatrice

L'entreprise utilisatrice doit payer à l'entrepreneur le coût de la mission. En cas de défaillance de l'entrepreneur pour la rémunération qu'il doit au salarié, l'entreprise utilisatrice lui est substituée, pour le paiement du salaire et des accessoires du salaire pour la durée de la mission. De même elle est substituée à l'entrepreneur en cas de défaillance de celui-ci pour les cotisations et les impôts concernant la durée de la mission. L'entreprise utilisatrice ne doit pas avoir recours aux travailleurs temporaires dans les cas suivants ;

- lorsqu'il s'agit de remplacer un travailleur dont le contrat est suspendu du fait d'une grève ;
- pour les travaux souterrains (mines et chantiers souterrains) ;
- pour la surveillance et l'entretien des installations électriques ;
- pour les travaux de peinture et de vernissage par pulvérisation ;
- pour les chantiers de travaux dans l'air comprimé ;
- pour l'emploi des explosifs ;
- pour les chantiers de carrières par galerie souterraine ;
- pour la manipulation d'appareils exposant aux rayons X et au radium.

Ces interdictions se justifient par le caractère particulièrement dangereux de ces activités.

C- LA DUREE DU TRAVAIL TEMPORAIRE

La durée du travail temporaire est limitée à trois mois, renouvelable trois fois par période d'un mois au maximum. Lors que le travail temporaire excède la durée maximum, il est censé être un contrat de travail à durée indéterminée ; dans ce cas, l'employé est censé être embauché par l'entreprise utilisatrice.

D- LA SUSPENSION DU TRAVAIL TEMPORAIRE

L'entrepreneur de travail temporaire peut à la suite d'une diminution d'activité procéder à un arrêt provisoire de son activité.

De même le travailleur temporaire est en droit de suspendre sa mission au sein de l'entreprise qui l'utilise s'il y a une grève. Cette suspension doit se faire en accord avec l'entrepreneur.

E- LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Le contrat de travail temporaire peut être rompu pour plusieurs raisons :

- lorsque le travailleur a fait des déclarations inexactes lors de son embauche ;
- En cas d'incapacité du travailleur temporaire constatée par un médecin notamment à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- la démission du travailleur
- lorsque pour diminution d'activité, l'entrepreneur procède à un arrêt définitif de son activité. Dans ce cas, il est tenu de régler tous les droits acquis par ses travailleurs ;
- le licenciement du travailleur.

En cas de cessation définitive du contrat de travail liant le travailleur à l'entrepreneur, le travailleur temporaire peut être embauché par l'utilisateur. De même, tout travailleur temporaire qui a démissionné ou qui a été licencié, peut offrir ses services et être embauché par toute autre entreprise.

V- LE CONTRAT DE TRAVAIL OCCASIONNEL

Le contrat de travail occasionnel se précise à travers la notion de travailleur occasionnel, les conditions de son embauche, la rémunération du travailleur et la rupture du contrat.

A- NOTION DE TRAVAILLEUR OCCASIONNEL

Par travailleurs occasionnels on entend les travailleurs journaliers, embauchés à l'heure ou à la journée et payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine.

B- CONDITIONS D'EMBAUCHE DU TRAVAILLEUR OCCASIONNEL

Au moment de l'embauche, l'employeur doit faire connaître au travailleur occasionnel dit « Journalier », la nature de la tâche ou l'ouvrage. Le contrat reste valable même non écrit.

C- LA REMUNERATION DU TRAVAILLEUR OCCASIONNEL

L'employeur doit payer un salaire au travailleur occasionnel. Tout paiement de salaire doit être justifié par la remise au Travailleur, au moment du paiement, d'un bulletin individuel

de paiement, de paie.

Le travailleur occasionnel perçoit en même temps que le salaire acquis les indemnités suivantes :

- une indemnité compensatrice de congé égal au 1/12 de sa rémunération ;
- une prime de fin d'armée au prorata du temps de service effectué, calculée dans
- les mêmes conditions que pour les travailleurs permanents.

D- LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OCCASIONNEL

Le contrat de travail occasionnel peut être rompu à l'instar des autres contrats par la démission du travailleur ou son licenciement par F employeur. En cas de licenciement, le travailleur occasionnel qui justifie de plus de trois mois de présence dans l'entreprise, perçoit une indemnité de cessation-dés relations de travail appelée indemnité de précarité. La base de calcul de cette indemnité est obtenue de la façon suivante :

On considère l'indemnité de licenciement acquise par un salarié ayant une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise soit 40 % du salaire moyen mensuel.

CLASSIFICATION DES PRINCIPAUX CONTRATS DE TRAVAIL

Le contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée peut comporter une période d'essai.

	Engagement à essai	Contrat à durée déterminée	Contrat à durée indéterminée
Notion	L'engagement à l'essai est une période qui permet à l'employeur d'apprécier la compétence et l'aptitude professionnelles du salarié, qui peut de son côté apprécier si l'emploi et les conditions de travail lui conviennent	Contrat qui prend fin à l'arrivée d'un terme fixé par les parties. Le terme peut être précis ou imprécis (contrat conclu pour le remplacement d'un salarié ou pour un surcroît de travail...)	Contrat non affecté d'un terme, réalisable à tout moment par la volonté unilatérale de l'une des parties, sous réserve, lorsque la rupture émane de l'employeur, de l'existence d'un motif légitime, et du respect du préavis.
Forme	- écrit obligatoire - à défaut, l'engagement est réputé définitif (contrat à durée indéterminée)	- écrit ou lettre d'embauché obligatoire sauf les contrats de travailleurs journaliers engagés à l'heure ou à la journée pour une occupation de courte durée et payés à la fin de la journée, de semaine ou de la quinzaine	Contrat consensuel ; le consentement des parties donne naissance au contrat l'écrit n'est pas obligatoire.
Durée	- ouvrier et employés : payés à l'heure : 8 jours payés au mois : 1 mois - agents de maîtrise : 2 mois - cadres : 3 mois - cadres supérieurs : 6 mois délai renouvelable 1 seule fois	la durée du contrat à terme précis ne peut être supérieure à deux (2) ans. - les contrats à terme imprécis peuvent être renouvelés sans limitation de nombre et sans perte de leur qualité	- pas de terme
Rupture	Rupture libre, sans préavis ni indemnités ; Cependant la convention collective subordonne la rupture à une indemnité de préavis et au remboursement des frais de voyage aller et retour - s'il y a eu renouvellement de la période d'essai supérieure à 1 mois - si l'essai a obligé le salarié à s'installer hors de sa résidence habituelle	- arrivée du terme : pas d'indemnités ni de préavis - avant terme il ne peut être rompu que par force majeure, accord commun ou faute lourde. Une rupture pour tout autre cause entraîne des dommages et intérêts. - décès du salarié	- pour le salarié : rupture libre, sous réserve seulement du respect du préavis - pour l'employeur : rupture subordonnée à l'existence d'un motif légitime (faute du salarié et circonstance économiques) - accord commun des 2 parties. - décès du salarié
Révision		Principe : 1' une des parties ne peut modifier le contrat sans le consentement de l'autre Exception : l'employeur peut modifier unilatéralement le contrat en cas de réorganisation technique due aux circonstances économiques ; ou en cas d'inaptitude du salarié à assurer son emploi, après un accident par exemple.	
Preuve		La preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens : écrit, témoignage.	

Chapitre 3 : L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L'exécution du contrat de travail oblige le salarié et l'employeur à exécuter les engagements réciproques qu'ils ont souscrits lors de la formation du contrat.

I- DEFINITION ET ELEMENTS CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail est défini comme une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour une autre personne à laquelle elle est subordonnée et moyennant une rémunération- De cette définition, il ressort 3 éléments caractéristiques du contrat de travail qui sont :

- la prestation de travail ;
- le paiement d'un salaire ou rémunération ;
- la subordination du travailleur.

A- LA PRESTATION DE TRAVAIL

La prestation de travail est le premier élément indispensable à l'existence d'un contrat de travail. Elle constitue l'obligation du travailleur qui s'est engagé à fournir une activité professionnelle à l'employeur. La prestation de travail peut consister en un travail physique, intellectuel ou artistique. Elle peut émaner soit d'un cadre, soit d'un employé subalterne.

B- LE VERSEMENT D'UN SALAIRE

Le versement d'un salaire est la rémunération accordée à la prestation de travail. En principe, si le travail n'est pas fourni, la rémunération n'est pas due. « Car pas de travail, pas de salaire ». Mais cette règle est écartée par la loi et la convention collective puisqu'il existe les congés payés et le cas de la rémunération des retraités.

C- LE LIEN DE SUBORDINATION

La subordination est sans aucun doute, l'élément essentiel du contrat de travail. En effet, le lien de subordination permet de faire la distinction entre le contrat de travail et les contrats voisins.

Exemple : le contrat de travail est distinct du contrat entre un entrepreneur et son client

La subordination signifie que le travailleur est placé sous l'autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l'exécution du travail- en contrôle l'accomplissement et vérifie les résultats. Le lien de subordination permet de distinguer nettement le salarié du travailleur indépendant (***exemple : avocat***).

II- LES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DE TRAVAIL

L'exécution du contrat de travail fait intervenir deux parties qui sont le travailleur et l'employeur.

Ces deux parties au contrat sont tenues d'exécuter les obligations réciproques qu'elles ont souscrites lors de la formation de leur convention,

A- LES OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR

Le travailleur doit respecter la législation du travail. Mais en plus, il doit exécuter personnellement la prestation de travail de façon personnelle, consciencieuse et loyale.

1) L'exécution personnelle de la prestation de travail

Le contrat de travail est conclu en considération des qualités personnelles et professionnelles du travailleur ; on dit qu'il est conclu "intuitu personae"

Le travailleur doit donc exécuter lui-même le travail pour lequel il s'est mis au service de l'employeur.

Il ne peut pas se faire remplacer ou se faire assister par un tiers sans l'accord préalable de l'employeur.

Le non-respect de cette interdiction constitue une faute lourde justifiant le licenciement immédiat du travailleur sans aucune indemnité de préavis et de licenciement.

2) L'exécution consciencieuse de la prestation de travail

En plus de l'exécution personnelle du travail, le salarié doit accomplir correctement et avec soin son travail.

Par conséquent, les fautes du travailleur sont susceptibles de justifier son renvoi par l'employeur ou sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à l'employeur.

Mais ces sanctions ne peuvent être appliquées que si la faute commise par le salarié est une faute lourde c'est-à-dire une faute qui est susceptible de causer des perturbations dans l'entreprise.

L'appréciation de la gravité de la faute se fait en considération de la situation personnelle du travailleur (son ancienneté, son caractère, le contexte professionnel, etc.)

3) L'exécution loyale de la prestation de travail

Le salarié doit exécuter le travail de bonne foi.

En effet, le salarié doit réserver à l'employeur le monopole de son activité. Car si celui-ci travaille au profit d'une autre personne, il aura agi de manière déloyale envers son employeur.

En outre, l'exécution loyale du travail signifie pour le salarié l'obligation de ne pas divulguer les méthodes de travail de l'entreprise. Le salarié doit aussi prendre soin du matériel qu'il utilise pour exécuter sa prestation de travail et il doit garder le secret professionnel.

B- LES OBLIGATIONS DU CHEF D'ENTREPRISE

Le chef d'entreprise appelé aussi employeur doit à l'instar du salarié respecter la législation du travail. Mais en plus, il doit procurer au salarié le travail convenu et lui payer son salaire. L'employeur ne peut donc pas exiger un autre travail que celui prévu au contrat, sauf cas d'urgence et pour une tâche temporaire.

Malgré ces obligations auxquelles l'employeur est soumis, il détient tout de même des pouvoirs au sein de l'entreprise.

III-LES POUVOIRS DU CHEF D'ENTREPRISE

L'employeur, contrairement au salarié, est titulaire de pouvoirs de direction, disciplinaire et réglementaire.

A- LE POUVOIR DE DIRECTION DE L'EMPLOYEUR

L'employeur a un pouvoir général de commandement au sein de l'entreprise. Il peut à cet effet conduire son entreprise comme il le souhaite.

Il dirige et oriente son entreprise en donnant les ordres qu'il juge nécessaires en se basant sur la réglementation du travail.

Le pouvoir de direction permet à l'employeur d'embaucher des salariés à son gré, de déterminer les horaires de travail, etc.

Aussi, avec son pouvoir de direction, l'employeur peut-il décider de l'accès d'un salarié à un niveau supérieur.

B- LE POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L'EMPLOYEUR

Le pouvoir disciplinaire reconnu à l'employeur lui permet de sanctionner les fautes commises par le salarié.

Avec ce pouvoir, l'employeur peut infliger des sanctions qui sont :

- le licenciement ;
- la mise à pied ;
- la mutation ;
- l'avertissement.

Toutefois, il est fait interdiction à l'employeur d'infliger une double sanction ou une amende.

C- LE POUVOIR REGLEMENTAIRE DE L'EMPLOYEUR

Le pouvoir réglementaire reconnu à l'employeur n'est qu'une manifestation de son pouvoir de direction.

Ce pouvoir résulte du fait qu'il est reconnu au chef d'entreprise la possibilité d'établir un règlement intérieur.

IV-LA REVISION DU CONTRAT DE TRAVAIL

En principe, le contrat de travail a un caractère obligatoire entre les parties, de sorte qu'aucune d'entre elles ne peut modifier les clauses du contrat sans l'accord de l'autre. Cependant, il est reconnu à l'employeur la possibilité de modifier le contrat de travail lorsque cette modification résulte des circonstances économiques ou techniques ayant entraîné une réorganisation de l'entreprise. De même, l'employeur peut muter le salarié à un emploi inférieur si celui-ci s'avère inapte à assumer les fonctions de son ancien emploi.

**TABLEAU RECAPITULATIF DES OBLIGATIONS DES PARTIES ET POUVOIRS
DU CHEF D'ENTREPRISE**

1) Obligations des parties

Obligation du salarié	Obligations de l'employeur
Le travailleur doit : - toute son activité professionnelle à l'entreprise. Il peut cependant exercer en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus. - exécuter lui-même le travail - prendre soin du matériel ; - garder le secret professionnel.	L'employeur doit : - procurer le travail convenu et au lieu convenu, - payer le salaire convenu, l'employeur ne peut ; - modifier le contrat sans l'accord du salarié, - infliger des amendes ou une double sanction pour une même faute, - exiger un autre travail que celui prévu au contrat sauf cas d'urgence ou de péril et pour une tâche temporaire
- respect de la législation du travail	

2) Pouvoirs du chef d'entreprise

Le pouvoir de Direction	Le pouvoir disciplinaire	Le pouvoir réglementaire
Le chef dirige et oriente son entreprise en donnant les ordres qu'il juge nécessaire. Il peut décider des mouvements de personnels et des embauches, sous réserve seulement du respect de la réglementation du travail	Ce pouvoir permet : au chef de sanctionner les fautes disciplinaires. Les différentes sanctions sont : - le licenciement ; - la mise à pied ; - la mutation ; - l'avertissement ; - il ne peut infliger : des amendes ou une double sanction pour une même faute.	Ce pouvoir résulte du règlement intérieur, la loi de 1 'entreprise qui détermine uniquement les règles relatives à : - l'organisation technique du travail ; - la discipline ; - aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité du travail. Avant son application : il doit être communiqué aux délégués et l'inspecteur du travail et des lois sociales qui peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Chapitre 4 : LES CAS D'INTERRUPTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Il existe deux (2) cas d'interruption du contrat de travail. Le premier est temporaire : c'est la suspension ; le deuxième est définitif: c'est la rupture.

I- LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

La suspension du contrat de travail est une interruption temporaire de l'exécution du travail pendant laquelle certains effets attachés à l'existence du contrat ne se produisent pas. Le contrat est suspendu sans prendre fin pour autant, il reprend ensuite son cours normal. Il existe plusieurs cas de suspension de contrat de travail et ces causes peuvent être soit le fait du salarié, soit le fait de l'employeur.

A- CAUSES DE SUSPENSION RESULTANT DU FAIT DU SALARIE

1) Les maladies et accidents non professionnels

L'absence justifiée par l'incapacité résultant des maladies et accidents non professionnels ne constitue pas une rupture du contrat de travail. Cette absence du travailleur en cas de maladie ou accident non professionnel dûment constaté par un médecin agréé, est limitée à 6 mois. Cependant, l'art. 28 de la convention collective dit que "lorsque la maladie du travailleur nécessite un traitement de longue durée, la limite de 6 mois sera prolongée compte tenue de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise- Elle sera portée à 8 mois pour les travailleurs comptant de 5 à 20 ans d'ancienneté et à 10 mois au-delà". Dans le cas où le remplacement du travailleur s'imposerait, le remplaçant devra être informé du caractère provisoire de l'emploi en présence d'un délégué du personnel. La maladie achevée, le travailleur peut reprendre son travail au sein de l'entreprise.

a- Formalités à accomplir par le travailleur malade

Si le travailleur malade fait constater son état par le service médical de l'entreprise dans un délai de 48 heures, il n'aura pas d'autres formalités à accomplir. Dans la négative, il doit sauf cas de force majeure, avertir l'employeur du motif de son absence dans un délai de 3 jours (72 h) suivant la date de l'accident ou de la maladie. Cet avis est confirmé par un certificat médical à produire dans un délai maximum de 8 jours -francs à compter du 1^{er} jour de l'indisponibilité.

b- L'indemnisation du travailleur malade

La rémunération est liée à l'exécution d'un travail ; dès lors qu'il y a arrêt de l'activité professionnelle, le salaire est remplacé par une indemnité particulière dont le montant est défini par le code de travail en tenant compte de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise. Sont exclus de cette indemnité, la rémunération des heures supplémentaires ainsi que les remboursements (prime de transports par exemple.)

c- La rupture du contrat de travail du travailleur malade

A l'échéance des délais possibles de suspension du contrat du travailleur malade, l'employeur peut remplacer définitivement le travailleur dans l'incapacité de reprendre son travail. Mais s'il ne le remplace pas, la suspension continue et le salarié reprendra sa place dans l'entreprise. Le travailleur conserve son ancienneté mais n'en acquiert pas une nouvelle pendant la suspension.

Le salaire n'est pas dû au travailleur pendant la suspension de son contrat, mais il peut avoir droit à des indemnités (allocation de maladie). En cas de rupture de contrat, l'employeur doit alors signifier par lettre recommandée au travailleur qu'il rompt le contrat et lui fait parvenir le montant des indemnités de rupture de contrat de travail à savoir : indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés ainsi que son certificat de travail. Le travailleur ainsi licencié bénéficie d'un droit de priorité de réembauchage pendant un an renouvelable une fois.

Toutefois, le licenciement d'un travailleur malade pendant la période de suspension du contrat n'est pas légitime sauf les cas de licenciement pour compression de personnel qui aurait affecté le travailleur s'il avait été en période d'activité, pour fin de chantier, ou encore lorsque le travailleur pendant son indisponibilité commet les fautes disciplinaires (exemple : le malade s'adonne clandestinement à une activité rémunérée), enfin pour refus de se soumettre à des visites médicales obligatoires.

- **le travailleur malade pendant une période d'essai**

Les dispositions s'appliquant aux travailleurs malades ne concernent pas le salarié à l'essai. Il en découle donc qu'un travailleur qui tombe malade pendant sa période d'essai peut être licencié sans préavis ni indemnité, à moins qu'une convention contraire ne soit prévue par les deux parties.

- **cas de maladie pendant la période de préavis**

La maladie qui survient pendant qu'un salarié accomplit sa période de préavis (pour licenciement ou démission) ne proroge pas le contrat d'une durée équivalente à la période d'indisponibilité. Le délai de préavis est un délai préfixé c'est-à-dire déterminé d'avance qui ne peut être interrompu ni suspendu par quelque cause que ce soit.

- **cas de maladie pendant la période des congés payés**

Pendant les congés, le contrat de travail est suspendu si le travailleur en congé tombe malade et s'il notifie cette maladie à l'employeur ; le temps pendant lequel durera la maladie s'ajoutera à la période de suspension tenant au congé. Ainsi, un travailleur bénéficiant d'un congé de 30 jours tombe malade au bout du H^{01^{re}10} jour de son congé. Son congé est alors suspendu à compter de ce jour et ne recommence à courir qu'à compter de la guérison ; bien entendu, le travailleur devrait présenter des justifications médicales.

2) Les accidents du travail et les maladies professionnelles

d- Définition

On range parmi les accidents du travail :

- L'accident du travail proprement dit, c'est-à-dire, l'accident quelle qu'en soit la cause, survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
- L'accident du trajet (à pied, vélo, voiture) : le trajet s'entend du trajet de la maison où l'on réside jusqu'au lieu où l'on travaille ou vice-versa ; et cela dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel.
- Les accidents intervenus pendant les voyages dont les frais sont à la charge de l'employeur en application du code de travail ; mission, recrutement, déplacement, etc.,

e- Régime juridique (art. 31 conv. Coll.)

Le contrat du travailleur accidenté pendant l'exercice de ses activités professionnelles est suspendu jusqu'à consolidation de sa blessure. Au cas où après consolidation de sa blessure, le travailleur accidenté du travail ne serait plus à même de reprendre son service et de l'assurer dans les conditions normales, l'employeur cherchera avec les délégués du personnel la possibilité de reclasser l'intéressé dans un autre emploi. Durant la période prévue pour l'indemnisation du travailleur malade, le travailleur accidenté, en état d'incapacité temporaire, perçoit une allocation calculée de manière à lui assurer son ancien salaire, heures supplémentaires comprises et défalcation faite de la somme qui lui est due par la CNPS (art. 31 conv. Coll.)

REMARQUE :

- jusqu'au 31/12/64, la gestion du régime des accidents du travail et maladies Professionnelles avait été confiée à des organismes privés d'assurance. Depuis le 01/01/65, elle a été confiée à la CNPS.

Il est fait obligation à toute personne physique ou morale employant du personnel salarié, de s'affilier au régime et de verser à ce titre une cotisation exclusivement à sa charge. Bénéficient de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, tous les travailleurs salariés de l'industrie, de l'agriculture et du commerce immatriculés par leurs employeurs à la CNPS.

- les cotisations des prestations familiales et d'accident du travail sont à la charge exclusive de l'employeur.

Lorsque le salaire du travailleur est maintenu en totalité durant la période d'incapacité temporaire, les indemnités journalières sont versées de plein droit au compte de l'employeur.

3) Les obligations militaires (art. 32 conv. coll.)

Le travailleur ayant quitté l'entreprise pour effectuer le service militaire obligatoire, reprend son emploi de plein droit à l'expiration du temps passé sous les drapeaux.

Il s'agit d'appel obligatoire sous les drapeaux et non-engagement volontaire du salarié, A l'occasion du service militaire, l'employeur est tenu de verser au travailleur, avant son départ une indemnité compensatrice de préavis dont la durée est définie à l'article 34 de la convention collective.

Dès qu'il connaît la date présumée de sa libération des obligations militaires, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, il doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée (article 32 alinéa 2).

4) Les congés pour convenance personnelle

a- Les permissions exceptionnelles (article 25 con. coll.)

Le travailleur comptant au moins 6 mois de présence dans l'entreprise et touché par les événements familiaux justifiés (naissance, mariage, décès etc.) bénéficie dans la limite de 10 jours ouvrables par an, non déductibles du congé réglementaire et n'entraînant aucune retenue de salaire, d'une permission exceptionnelle pour les cas suivants :

- mariage du travailleur : 4 jours ouvrables ;
- mariage d'un de ses enfants, un frère, une sœur : 2 jours ;
- décès d'un conjoint : 5 Jours ;
- décès d'un enfant, du père, mère du travailleur : 5 jours ;
- décès d'un frère ou d'une sœur : 2 jours ;

- décès d'un beau-père ou belle-mère : 2 jours ;
- naissance d'un enfant : 3 jours ;
- baptême d'un enfant : 1 jour ;
- première communion : 1 jour ;
- déménagement : 1 jour.

Une telle permission doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'employeur soit par écrit soit en présence d'un délégué du personnel. Si pour un cas de force majeure, le travailleur n'a pas pu obtenir l'autorisation préalable, il est tenu de présenter des pièces justifiant son absence dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'événement.

En ce qui concerne les autres membres de la famille non cités ci-dessus, une permission de 2 jours pourra être accordée en cas de décès et 1 jour en cas de mariage. Ces absences ne seront pas payées.

b- La mise en disponibilité (article 27 con. Coll.)

Le travailleur peut bénéficier sur sa demande d'une mise en disponibilité sans aucune rémunération, pour faire face à certaines obligations à caractère personnel. Cette absence exceptionnelle n'est accordée par l'employeur que dans les cas particuliers ci-après :

- pour allaitement à l'issue d'un congé de maternité ;
- pour assistance à un enfant physiquement diminué ;
- pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;
- pour l'exercice d'un mandat syndical permanent.

La mise en disponibilité suspend le contrat et ne le rompt pas. Elle n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.

Dans tous les cas, sauf accord écrit de l'employeur, la mise en disponibilité ne peut excéder une période de 5 ans renouvelable une fois.

5) Le congé de maternité

Selon les dispositions légales, la femme salariée en état de grossesse bénéficie d'un congé de maternité d'une durée de 14 semaines dont 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après.

Pendant cette période de suspension pour congé de maternité, la femme salariée perçoit son salaire intégralement versé par la CNPS depuis 1995.

Le licenciement intervenant immédiatement avant ou après la période protégée ne peut être envisagé. Toutefois, dans le cas d'une faute lourde commise antérieurement à la période de congé de maternité mais découverte pendant le déroulement de l'absence, l'employeur peut légitimement prononcer le licenciement.

La grossesse n'affecte aucunement l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée. En outre l'art. 23-7 du code de travail dispose : "pendant une période de 15 mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement. La durée totale de repos ne peut excéder une (1) heure par journée de travail".

6) La grève licite

C'est la cessation collective du travail par les salariés pour faire pression sur les pouvoirs publics ou sur le chef d'entreprise.

Toute grève déclenchée dans le respect des procédures prévues par le code de travail est une grève licite et en tant que telle ne rompt pas le contrat de travail, mais le suspend, "sauf faute lourde du travailleur".

La grève suspend le contrat de travail avec perte correspondante de salaire.

7) La détention préventive du travailleur

La détention préventive du travailleur motivée par des raisons étrangères au service suspend le contrat de travail lorsqu'elle est connue de l'employeur. La durée maximale de suspension du contrat dans ce cas est de six (6) mois.

Pendant cette période, l'employeur n'est pas tenu de maintenir une rémunération.

A l'instar de la détention préventive, la mise à pied du travailleur suspend le contrat de travail sans rémunération.

B- LES CAS DE SUSPENSION RESULTANT DE L'EMPLOYEUR

L'employeur peut décider de suspendre les contrats de travail en raison de difficultés économiques graves ou de force majeure, si le fonctionnement de l'entreprise est rendu économiquement ou matériellement impossible. Cette suspension, appelée "chômage technique" ne peut être imposée au salarié pendant plus de deux (2) mois renouvelable une seule fois au cours d'une même période de douze mois. Passé ce délai, le salarié peut se considérer comme licencié et demander réparation.

En outre, l'inspecteur du travail et des lois sociales doit être informé sans délais de toute décision de mise en chômage technique ou de son renouvellement.

II- LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail signifie que toute relation contractuelle est interrompue entre les parties (travailleur et employeur). Cette rupture peut résulter de l'arrivée du terme du contrat ou émaner de la volonté des parties au contrat.

A- LA RUPTURE RESULTANT DE L'ARRIVEE DU TERME DU CONTRAT DE TRAVAIL

Seul le contrat à durée déterminée a un terme connu des parties. A l'arrivée de ce terme, le contrat est rompu automatiquement et sans qu'un préavis ne soit nécessaire. On dit alors qu'il y a rupture de plein droit du contrat de travail à durée déterminée. L'art. 14-8 du code du travail dispose que le CDD prend fin à l'arrivée du terme sans indemnité ni préavis.

Il ne peut être rompu avant terme que par force majeure, accord commun ou faute lourde de l'une des parties. Toute rupture prononcée en violation des règles ci-dessus donne lieu à des dommages et intérêts. Lorsque la rupture irrégulière est le fait de l'employeur, ces dommages et intérêts correspondent aux salaires et avantages de toute nature dont le salarié aurait bénéficié pendant la période restant à courir jusqu'au terme de son contrat. Le contrat à durée déterminée à terme imprécis conclu pour le remplacement d'un travailleur temporairement absent, peut être rompu par décision unilatérale du salarié dès lors qu'il a été exécuté pendant six (6) mois au moins.

B- LA RUPTURE RESULTANT DE LA VOLONTE DES PARTIES

Le contrat de travail qui peut être rompu à tout moment par la volonté de l'une ou l'autre partie au contrat est le contrat de travail à durée indéterminée. Cette rupture peut intervenir à la suite de la démission du travailleur ou à la suite de son licenciement par l'employeur ;

1) La démission

Hormis les cas de démission dite "forcée" que les tribunaux qualifient d'ailleurs de licenciement, la démission est l'expression de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail. La démission signifie donc que le travailleur renonce à son emploi.

Cette démission doit être formulée clairement et sans équivoque. L'art. 33 de la convention collective exige qu'elle soit par écrit. Ainsi dispose-t-elle : « la partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision par écrit à l'autre partie ».

Il n'est pas exigé du salarié qu'il justifie ou motive sa décision de démissionner. Cependant, le salarié qui veut démissionner doit respecter un délai de préavis pendant lequel il doit continuer d'accomplir normalement et loyalement sa prestation de travail, à moins qu'on l'en dispense expressément.

Quant à l'employeur, il doit lui verser jusqu'au terme du préavis, le salaire convenu et lui remettre son "solde de tout compte" au jour de son départ (salaire du mois en cours, gratification et congé payés au prorata).

2) Le licenciement

Le licenciement est l'expression de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, il se manifeste par le renvoi du salarié. Ce renvoi peut résulter des propres fautes du travailleur (licenciement individuel) ou des circonstances économiques difficiles (licenciement pour motif économique).

a- Le licenciement individuel

Ce licenciement est soumis à des conditions précises et peut produire des effets.

a.1- Les conditions du licenciement individuel

Le licenciement est soumis à des conditions de formes et des conditions de fonds.

- **Les conditions de forme**

Selon le code du travail ; "la partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail doit notifier par écrit sa décision à l'autre" ; de cette disposition on note que le licenciement doit être soumis à une condition de notification ; cette notification doit être faite soit par l'envoi d'une lettre recommandée, soit par la remise de la lettre de licenciement au salarié contre reçu en présence du Délégué du Personnel ou tout autre témoin.

Si la notification est rendue impossible par le fait du salarié, la lettre de licenciement sera valablement notifiée à un Délégué du Personnel avec copie à l'Inspecteur du travail. Le défaut de la notification rend le licenciement irrégulier donc abusif.

Par ailleurs, il est institué un délai de préavis au licenciement. Ce délai de préavis est destiné à éviter une brusque rupture du contrat de travail. C'est un avis préalable donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat.

Le préavis a été institué dans l'intérêt des deux parties au contrat de travail mais essentiellement dans l'intérêt du salarié pour qui une rupture immédiate de son contrat de travail est très

préjudiciable ; elle le démunie totalement de ressource pendant qu'il recherche un nouveau travail.

✓ *Le point de départ du préavis*

La partie qui prend l'initiative de la rupture doit apporter la preuve que le préavis a été notifié par écrit, soit par lettre recommandée, soit par cahier de transmission, soit par tout autre procédé permettant de certifier la notification et de lui donner une date certaine. Autrement dit, le point de départ du préavis c'est sa notification et c'est à l'employeur d'apporter la preuve de la date de cette notification.

✓ *La durée de préavis*

Elle est fonction de la catégorie et de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise

Catégorie professionnelle	Ancienneté	Délai de préavis
Ouvrier payé à l'heure ou à la journée	6 mois 6 mois à 1 an 1 à 5 ans 6 à 11 ans 11 à 16 ans au-delà de 16 ans	8 jours 15 jours 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois
Travailleur payé au mois et classé dans les 5 premières catégories	6 mois à 6 ans 6 à 11 ans 11 à 16ans au-delà de 16ans	1 mois 2 mois 3 mois 4 mois
Travailleur classé à la 6 ^{ème} catégorie et au-delà	De 6 mois à 16 ans Au-delà de 16 ans	3 mois 4 mois

✓ *Obligations des parties pendant le préavis*

Pendant la durée du préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations contractuelles réciproques qui leur incombent. Autrement dit, le contrat de travail continue de s'exécuter comme auparavant avec à la charge de l'employeur une obligation supplémentaire : celle d'accorder au travailleur soit 3 heures par jour, soit 2 jours par semaine pour rechercher un nouvel emploi.

Normalement, en dehors de ce crédit d'heures pour rechercher du travail, le contrat continue de s'exécuter comme auparavant. Mais il peut se faire que l'employeur désire voir le salarié quitter l'entreprise immédiatement. Il devra dans ce cas verser au salarié une indemnité correspondant à la rémunération qu'aurait touchée ce dernier s'il avait travaillé pendant la durée du préavis : c'est l'indemnité de préavis

Le travailleur qui a retrouvé un nouvel emploi devant être occupé immédiatement, ne peut commencer ce nouvel emploi que s'il a accompli au moins la moitié du délai de préavis et s'il a fourni à l'employeur toute justification utile de son nouvel emploi. Si ces conditions sont remplies, le salarié quittera l'entreprise avant l'expiration du délai de préavis sans avoir à payer l'indemnité compensatrice à l'employeur. Cependant, si le travailleur commet une faute lourde pendant le délai de préavis, l'employeur peut le renvoyer immédiatement sans aucune indemnité de préavis. De même, le salarié peut immédiatement arrêter le délai de préavis si

l'employeur commet une faute lourde. Lorsque le préavis a été observé par les parties jusqu'à son terme, le contrat est automatiquement rompu sans autre formalité.

✓ *Les cas d'exclusion du préavis*

Il y a deux cas où il n'existe pas de préavis. Ce sont essentiellement la faute lourde et la force majeure.

- La faute lourde

Le code du travail ne donne aucune définition de la faute lourde et c'est dans la pratique que peu à peu, la jurisprudence en a dégagé une notion assez précise qu'on peut formuler comme suit en tenant compte de son effet : la faute lourde est une faute d'une extrême gravité qui rend impossible le maintien des relations du travail et entraîne nécessairement la rupture immédiate du contrat de travail. Seul le Juge est habilité à qualifier définitivement une faute de lourde. La preuve de la faute lourde incombe à la partie qui l'invoque. Si elle est retenue contre le salarié, elle lui fait perdre tous ses droits : indemnité de licenciement et de préavis.

- La force majeure

C'est le second cas d'exclusion du préavis. Il est un cas où la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et déterminée n'est pas volontaire ; il n'y a pas lieu alors à préavis. En effet, la force majeure s'analyse en une cause étrangère, imprévisible et non imputable à la volonté des parties entraînant ainsi une impossibilité absolue d'exécution du contrat. S'il y a force majeure, les parties se trouvent dispensées des dommages-intérêts qu'elles pourraient devoir pour l'inexécution de leurs obligations. Ces parties sont dispensées en particulier de l'indemnité compensatrice de préavis, Peuvent constituer des cas de force majeurs ; le tremblement de terre, l'inondation, l'incendie de l'entreprise, etc. Mais non la faillite et la liquidation judiciaire.

• Les conditions de fond du licenciement

Le code du travail dispose ; "toute rupture abusive du contrat donne lieu à des dommages et intérêts". Le code exige que le licenciement du salarié par l'employeur soit fondé sur un motif légitime. L'employeur ne pourra mettre fin à un CDI que s'il peut justifier de motifs réels et sérieux. Car Les motifs légitimes exigés pour rendre un licenciement valable doivent être relatifs à des faits personnels du salarié qui désorganisent l'entreprise-

Il s'agit de la faute du salarié (faute lourde) et de son insuffisance professionnelle ou son inaptitude à accomplir le travail,

Le licenciement s'analyse donc comme une résiliation unilatérale "surveillée" du contrat de travail par l'employeur. Cette "surveillance" étant en définitive la contrepartie de l'état de subordination dans lequel se trouve le salarié à l'égard de l'employeur.

En l'absence d'un motif légitime, le licenciement sera considéré comme abusif.

NB : le licenciement abusif

L'éventualité d'un licenciement abusif est envisagée par les textes. L'art. 16-11 du code du travail dit très clairement que toute rupture abusive du contrat donne lieu à des dommages et intérêts.

• Les cas légaux de rupture abusive

- Le premier cas énoncé par le code du travail est l'absence de motif.

Est assimilé à l'absence de motif ; le motif faux et inexact ou l'absence de motif valable.

- Le deuxième cas légal de licenciement abusif est la prise en considération comme motif de licenciement de l'activité syndicale du travailleur, de son appartenance ou sa non

appartenance à un syndicat.

Tous les licenciements motivés par les opinions du travailleur sont en principe abusifs. C'est ici une application du principe de la liberté d'opinion et de pensée. La difficulté pour le salarié viendra de ce que la charge de la preuve de motif lui incombe.

- La charge de la preuve du caractère abusif du licenciement

En principe, la charge de la preuve du motif abusif incombe au travailleur car c'est lui qui va être demandeur de dommages-intérêts. C'est une charge d'autant plus lourde que souvent l'employeur n'a pas exprimé nettement au salarié les motifs qui le conduisent à le licencier. Souvent, il s'agira de prouver le mobile de l'employeur. Or c'est un fait psychologique difficile à prouver qui échappe à la démonstration directe. Il est évident que si l'employeur est au courant des textes et de la jurisprudence, il se gardera de tout propos ou de toute attitude qui pourrait prouver le caractère abusif de son licenciement.

Mais cette lourde charge de la preuve du caractère abusif du licenciement qui incombe au travailleur est allégée par le fait que : « la juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat ».

- Les conséquences du licenciement abusif

Le principe est celui de la réparation en équivalence et non en nature. La réparation en nature entraîne réintégration. Il n'y a qu'un cas où la rupture abusive entraîne réintégration : C'est le cas du licenciement abusif d'un délégué du personnel.

Pour les autres salariés, la loi exclut la réintégration et prévoit des dommages-intérêts.

L'art. 16-11 du code donne des directives aux Juges en disant que le montant des dommages-intérêts est fixé « compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé c'est-à-dire les usages, la nature des services engagés, l'ancienneté de service, l'âge du travailleur... »

a-2 Les effets du licenciement individuel

L'effet essentiel du licenciement est la rupture du contrat de travail liant l'employeur au salarié licencié. Il en résulte que le salarié doit partir de l'entreprise. A la date de son départ, l'employeur doit lui délivrer un certificat de travail.

L'effet secondaire du licenciement est l'indemnisation du salarié. A cet effet, plusieurs indemnités doivent être versées au travailleur suivant les cas. Il s'agit de :

- l'indemnité de préavis qui sera due lorsque le délai de préavis n'a pas été observé par l'employeur en l'absence de faute lourde du salarié ;
- l'indemnité de licenciement qui doit être payée au salarié si le licenciement est abusif ou s'il est intervenu pour cas de force majeure non imputable au fait du travailleur. Le travailleur auteur d'une faute, n'a en principe pas droit à une indemnité de licenciement ;
- dommages et intérêts qui doivent être versés si la rupture est abusive.

- Calcul de L'indemnité de licenciement

Elle est proportionnelle, à l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise.

L'art. 16-12 du code du travail dispose ; "dans tous les cas où la rupture du contrat n'est pas imputable au travailleur y compris celui de force majeure, une indemnité de licenciement fonction de la durée de service continu dans l'entreprise est acquise au travailleur, ou à ses héritiers".

Le droit de jouissance de l'indemnité de licenciement comme de congé payé est acquis après une durée de service effectif d'un an en principe. Le calcul se fait par tranche d'ancienneté.

De 1 à 5 ans	30 % du salaire moyen mensuel
De 6 à 10 ans	35 % du salaire moyen mensuel
De 11 ans et plus	40 % du salaire moyen mensuel

Le Salaire Moyen Mensuel (SMM) est égal à $\frac{1}{12}$ du total des salaires perçus pendant les 12 derniers mois.

Pour son calcul, on ne tient pas compte de certains éléments du salaire qui ont une valeur de remboursement telles que la prime de transport, la prime de panier, la prime de salissure.

Par contre, on prend en compte les éléments tels que les heures supplémentaires, la prime d'ancienneté, la prime de rendement, la gratification.

- Le salaire moyen mensuel = salaire mensuel lorsque le travailleur a perçu des salaires identiques pendant les 12 derniers mois.

Exemple : un travailleur gagne 24 000 F par mois comme salaire de base ;

Une prime d'ancienneté de 5 % ;

Une prime de rendement de 1 500 F ;

Calculer le salaire moyen mensuel._

SOLUTION

Salaire Mensuel

$$24\,000 + (24\,000 \times 5\%) + 1\,500 = 26\,700$$

Salaire Moyen Mensuel

$$\frac{26\,700 \times 12}{12} = 26\,700$$

- Salaire Moyen Mensuel est différent du Salaire Mensuel lorsque le travailleur a perçu des salaires non identiques

Exemple : un travailleur gagnait 24 000 F par mois comme salaire de base, une prime d'ancienneté de 5%, une prime de rendement de 1 500 F. Mais 3 mois avant son départ définitif de l'entreprise, son salaire a été augmenté de 10 % ainsi que la prime d'ancienneté, la prime de rendement est inchangée. Calculer le salaire moyen mensuel.

SOLUTION

Salaire Mensuel :

$$24\,000\text{F} + 1\,200 + 1\,500 = 26\,700\text{ F}$$

Salaire des 9 premiers mois :

$$26\,700 \times 9 = 240\,300\text{ F}$$

Salaire Mensuel après augmentation ;

$$24\,000\text{ F} + (24\,000 \times 10\%) + 1\,200\text{ F} + (1\,200 \times 10\%) + 1\,500\text{ F} = 29\,220\text{ F}$$

Salaire des 3 derniers mois

$$29\,220 \times 3 = 87\,660\text{ F}$$

Salaire Moyen Mensuel :

$$327\,960 \times \frac{1}{12} = 27\,330 \text{ F}$$

Calculer l'indemnité de licenciement de ce travailleur après 12 années de service effectif

SOLUTION

Ancienneté : 12 ans SMM = 27 330 F

De 1 à 5 ans $(27\,330 \times 30\%) \times 5 = 40\,995 \text{ F}$

De 6 à 10 ans $(27\,330 \text{ F} \times 35\%) \times 5 = 47\,827,5 \text{ F}$

De 11 à 12 ans $(27\,330 \text{ F} \times 40\%) \times 2 = 21\,864 \text{ F}$

Total indemnité de licenciement $40\,995 + 47\,827,5 + 21\,864 \text{ F} = 110\,686,5 \text{ F}$

b- Le licenciement collectif

Ce licenciement a deux critères essentiels : d'un côté, la cause et le motif économique, d'un autre, le critère collectif du congédiement.

La loi n° 92-573 du 11 septembre 1992 relative au licenciement pour motif économique, entérinée par le nouveau Code de travail de 1995, marque un tournant dans le droit du travail, dans la mesure où le législateur avait jusqu'ici laissé aux partenaires sociaux le soin de régler les problèmes liés aux licenciements pour motif économique, ce qui avait été fait à travers l'art. 38 de la convention collective interprofessionnelle de 1977.

Confronté à une situation économique et sociale difficile et désireux de réduire les effets d'inertie de la procédure administrative du licenciement, le gouvernement a souhaité adopter une attitude plus interventionniste dans ce domaine et a proposé au législateur un nouveau cadre juridique du licenciement pour motif économique.

b.1- Champ d'application de la loi

Bien que le texte de la loi ne soit pas très explicite sur la question, il apparaît que la loi du 11/09/1992 vise aussi bien le licenciement pour motif économique individuel que le licenciement pour motif économique collectif, étant précisé toutefois que la quasi-totalité de ses dispositions ne concernent que la deuxième catégorie.

b.2- Notion de licenciement pour motif économique

Contrairement à l'art. 38 de la convention collective de 1977 qui ne s'était pas ouvertement prononcé sur la notion de licenciement économique, la loi du 11/09/1992 donne la définition suivante : constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement opéré par un employeur en raison d'une suppression ou d'une transformation d'emploi consécutive notamment à :

- des mutations technologiques ;
- une restructuration ;
- des difficultés économiques de nature à compromettre l'activité et l'équilibre financier de l'entreprise.

Cette définition n'est pas exhaustive, elle peut recourir à des situations autres que celles énoncées.

b.3- La procédure

Aucune procédure particulière n'est prévue pour le licenciement pour motif économique si ce n'est l'envoi au salarié d'une lettre de motivation du licenciement et le respect d'un préavis. Par contre, l'employeur qui désire procéder au licenciement de plus d'un travailleur, doit respecter la procédure suivante :

- avant de prendre sa décision, le Chef d'entreprise doit organiser une réunion d'information et d'explication (art. 2 de la loi). -

Doivent être présents à cette réunion :

- les délégués du personnel qui peuvent se faire assister de représentants de leurs syndicats ;
- l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort, qui doit signer avec les parties, le procès verbal de la réunion.
- l'art. 3 alinéa 5 de la nouvelle loi indique d'autre part que, 8 jours au moins avant cette réunion, le Chef d'entreprise doit adresser aux délégués du personnel et l'Inspecteur du travail un dossier contenant les renseignements suivants :
 - les causes du licenciement projeté ;
 - les critères retenus ;
 - la date du licenciement.
- une fois que le licenciement est décidé, l'employeur doit remettre à l'Inspecteur du travail 3 exemplaires du dossier complet de la décision prise (art. 4 de la loi).

TITRE 2 :

LES CONDITIONS LEGALES DU TRAVAIL

Elles se résument en des mesures tendent à améliorer la vie de l'entreprise. Elles s'analysent notamment à travers :

- la durée du travail (chap. 1) ;
- les congés payés (chap. 2) ;
- le salaire du travailleur (chap.).

Chapitre 1 : LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

La durée légale du travail s'apprécie au niveau des notions telles que :

- la durée du travail ;
- les heures supplémentaires ;
- le repos du travailleur.

I- LA DUREE NORMALE DU TRAVAIL

La loi a réglementé la durée du travail en la limitant, mais cette durée peut être prolongée.

A- LA LIMITATION DU TRAVAIL

Dans le secteur non agricole, la loi limite le travail des employés ou ouvriers de tout sexe, âge, travaillant au temps, à la tâche et aux pièces à 40 heures par semaine. Alors que dans le secteur agricole la durée hebdomadaire de travail est de 48 heures par semaine ou 2 400 heures par an.

Il faut noter que cette durée légale hebdomadaire concerne seulement les salariés et non les entreprises qui elles peuvent tourner en permanence toute la semaine en organisant le travail par roulement.

La durée légale hebdomadaire est relative au temps du travail effectif et non au temps de présence dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de déterminer l'horaire journalier de travail applicable dans l'entreprise.

Les 40 heures peuvent être réparties selon trois modalités au choix de l'entreprise :

- la répartition sur 5 jours par semaine en raison de 8 heures de travail par jour sans oublier 2 jours de repos hebdomadaire ;
- la répartition sur 6 jours ouvrables de la semaine de sorte qu'on ait 6 heures 40 minutes par jour avec un seul jour de repos ;
- la répartition sur les jours ouvrables de la semaine avec des durées journalières de travail inégales ne pouvant toutefois dépasser 8 heures.

B- LES CAS DE PROLONGATION DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

La durée légale du travail peut être prolongée exceptionnellement dans des soucis d'équivalence et de récupération.

1) Les heures d'équivalence

Il est de principe que seul le travail effectif compte pour déterminer la durée du travail. Mais la loi autorise l'augmentation de la durée journalière de travail pour tenir compte de la nature des travaux (des travaux préparatoires complémentaires ou des travaux dont il est difficile de limiter la durée).

La loi admet donc des équivalences à la durée normale hebdomadaire de 40 heures du secteur non agricole. Ainsi, sont admises en équivalence 40 à 44 heures.

Dans le secteur agricole, sont admises en équivalence 48 à 52 heures.

Au niveau du personnel domestique et de gardiennage, il est admis en équivalence 56 heures par semaine.

2) La récupération des heures de travail perdues

La récupération des heures de travail collectives pour cause de force majeure, pénurie de matière, manque de moyens de transport, intempéries, chômage des jours fériés etc. peut être décidée par l'employeur.

Ainsi, le chef d'entreprise peut faire travailler son personnel au-delà de la durée légale hebdomadaire dans le but de rattraper les heures perdues. Cependant, les heures de travail collectives perdues pour une mesure de fermeture de l'entreprise décidée par l'employeur pour prévenir une grève annoncée par les salariés ne sont pas susceptibles de récupération.

La prolongation des heures de travail en matière de récupération n'est soumise à aucune autorisation préalable. L'employeur doit tout simplement informer l'inspecteur du travail de la cause et de la date de l'interruption collective de travail.

II- LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont définies par le code du travail et sont affectées de taux de majoration du salaire.

A- NOTION D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont des heures effectuées au-delà de la durée normale applicable à l'entreprise en cas de surcroît extraordinaire de travail en vue de maintenir ou d'augmenter la production.

Chaque entreprise peut faire effectuer les heures supplémentaires à son personnel. Mais les travailleurs sont libres d'accepter de les effectuer ou de les refuser. Car « le refus du salarié ne peut être un motif valable de son licenciement ; un tel licenciement est abusif ».

B- TAUX DE MAJORATION DU SALAIRE

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions suivantes :

Heures de travail	Taux de majoration	Majoration
0 à 40 heures	Taux normal = A	Pas de majoration
41 ^{ème} à la 46 ^{ème} heure (6h)	15 %	A+15% A
47 ^{ème} à la 55 ^{ème} heure (9h)	50%	A+50%A
Heures de nuit des jours ouvrables : 21 h à 5 h	75%	A + 75 % A
Journée des dimanches et Jours fériés	75%	A + 75 % A
Nuit des dimanches et Jours fériés : 21 h à 5 h	100%	A + 100 % A

REMARQUE :

- les heures de nuit sont celles effectuées entre 21 h et 5 h du matin ;
- le travailleur ne peut effectuer que 15 heures supplémentaires dans la semaine ;
- l'art 26 du décret 96-203 stipule 3h maximum par jour et 75h maximums par an.

EXERCICE D'APPLICATION

Calculer le salaire hebdomadaire d'un ouvrier qui gagne 300 F par heure et qui a effectué la semaine écoulée 55 heures de travail dont 2 heures le dimanche matin.

SOLUTION

40 h normales taux : 300 x 40	=12 000 F
6 h majorées à 15 % : $[300 + (300 \times 15 \%)] 6$	= 2 070 F
7 h majorées à 50 % : $[300 + (300 \times 50 \%)] 7$	= 3 150 F
2 h majorées à 75 % : $[300 + (300 \times 75 \%)] 2$	= 1 050 F
Salaire hebdomadaire	=18 270 F

III-LE REPOS DU TRAVAILLEUR

La loi a aménagé 2 types de repos dans l'année :

- le repos hebdomadaire
- les jours fériés.

A- LE REPOS HEBDOMADAIRE

En principe, il est reconnu un repos hebdomadaire obligatoire de 24 heures consécutives qui doit avoir lieu le dimanche pour les salariés. Mais il existe des dérogations à ce principe de repos hebdomadaire.

En effet, si une urgence est constatée par l'employeur pour raison de périssabilité des matières et des produits ou pour des raisons de continuité de service, le repos dominical peut ne pas être accordé à tous les travailleurs en même temps, mais on pourra plutôt procéder par roulement.

Par ailleurs, des entreprises peuvent demander au ministre du travail de leur accorder des dérogations au principe du repos dominical lorsque ce repos pour tout le personnel en même temps serait préjudiciable à l'entreprise. Dans un tel cas, le repos peut être accordé un jour autre que le dimanche.

En outre, il existe des établissements qui ont l'habitude de fermer les dimanches ; mais à l'occasion de fêtes locales, une autorisation exceptionnelle d'ouverture peut leur être accordée. Cependant ces dimanches d'ouverture accordés par arrêté municipal ou sous-préfectoral ne peuvent excéder 3 par an.

Le repos hebdomadaire est également suspendu pour les travailleurs employés aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et autres lieux. C'est le cas par exemple des dockers qui travaillent tous les jours de la semaine. Dans tous les cas cités ci-dessus, les heures de travail effectuées ces dimanches sont considérées comme des heures supplémentaires.

En ce qui concerne les gardiens et les concierges, ils bénéficient de repos compensateur qui peut être ajouté à la durée de leur congé annuel.

B- LES JOURS FÉRIÉS

Les jours fériés sont les jours de fêtes religieuses ou civiles qui peuvent donner lieu à un repos pour les travailleurs.

On distingue 2 types de jours fériés qui sont :

- les jours fériés chômés et payés ;
- les jours fériés chômés et non payés.

1) Les jours fériés chômés et payés

Les jours fériés chômés et payés sont au terme de la réglementation en vigueur :

- le 7 août (jour de la fête nationale) ;
- le 1^{er} mai (jour de la fête du travail).

Pendant ces jours, le travail est suspendu sur toute l'étendue du territoire national, mais le salaire des travailleurs reste payé.

Si le travailleur est rémunéré à l'heure, au rendement ou à la journée, il aura droit à une indemnité égale au salaire qu'il a perdu du fait du chômage du jour férié. Si le travailleur est payé au mois, son salaire ne sera pas réduit. Si les salariés ont travaillé un jour férié chômé et payé, ils auront droit en plus du salaire perçu pour le travail effectué, à une indemnité égale au montant du salaire.

2) Les jours fériés chômés et non payés

En dehors du 1^{er} mai et du 7 août, les autres jours fériés qui sont chômés ne sont pas payés. Si le jour férié a été effectivement chômé, les travailleurs qui sont payés à l'heure et à la journée n'auront droit à aucune rémunération pendant le jour férié. Quant aux travailleurs payés au mois, ils auront droit à leur salaire mensuel sans aucune réduction. Si le jour férié n'a pas été chômé, les salariés qui sont payés à l'heure ou à la journée ayant travaillé ce jour ont droit au salaire correspondant aux heures effectuées. Ceux qui sont payés au mois ont droit à leur salaire mensuel sans aucune augmentation. La réglementation en vigueur interdit le travail des enfants de moins de 18 ans et des femmes pendant les jours fériés. La liste des jours fériés chômés et non payés en Côte d'Ivoire sont :

- le 1^{er} janvier ;
- le lundi de pâques ;
- le jour de l'Ascension ;
- le lundi de la Pentecôte ;
- la fête de fin de ramadan ;
- la fête de la tabaski ;
- le 15 août, fête de l'Assomption ;
- le 1^{er} novembre, fête de la Toussaint ;
- le 15 novembre, journée nationale de la paix ;
- le 25 décembre, fête de Noël ;
- le lendemain de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet ;
- le lendemain de la fête nationale ou de la fête du travail, chaque fois que la dite fête tombe un dimanche ;
- le 7 décembre, jour anniversaire du décès du Président Félix Houphouët Boigny jusqu'au 7 décembre 2000 inclus.

Chapitre 2 : LES CONGES PAYES

Dans le souci de protection des travailleurs, le code du travail prévoit une durée des congés payés et une indemnité de congé accordée au salarié partant en congé.

I- LES MODALITES D'OCTROI DES CONGES PAYES

Les congés payés sont accordés à tout salarié ayant un contrat de travail ou d'apprentissage. Le but de ces congés est de préserver la santé physique et la détente intellectuelle et morale des travailleurs. Pour bénéficier effectivement de ces congés, le salarié doit avoir travaillé pendant un an dans l'entreprise. On prend en compte les périodes d'absence du salarié pour cause de maladie professionnelle, accident de travail, de congé de maternité et pour toute autre maladie dont les absences dans la limite de 6 mois sont constatées par des médecins agréés pour obtenir la durée de service effectif qui donne droit au congé.

A- LA DUREE DE CONGES PAYES

En principe, il est attribué à chaque salarié 2 jours ouvrables de congé par mois de service effectif. Cela revient donc à 24 jours pour 12 mois.

Cependant, les travailleurs âgés de moins de 18 ans ont droit à 2 jours et 2/10 par mois de service effectif.

La convention collective quant à elle prévoit pour tout travailleur une durée de 2,2 jours ouvrables par mois de service effectif. Au terme de la convention, on constate que pour une période de référence de 12 mois, la durée du congé est donc : $2,2 \text{ jours} \times 12 = 27 \text{ jours}$.

La durée légale de congé payé ci-dessus est augmentée de jours supplémentaires en tenant compte de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise. On a donc :

- pour les travailleurs ayant plus de 15 ans d'ancienneté, la durée légale de congé payé est augmentée de 2 jours ouvrables ;
- pour ceux de 20 ans d'ancienneté, la durée légale de congé est augmentée de 4 jours ouvrables ;
- pour ceux ayant plus de 25 ans d'ancienneté, la durée légale de congé est augmentée de 6 jours ouvrables ;
- pour ceux ayant une ancienneté située après 30 ans, la durée de congé est augmentée de 8 jours ouvrables ;
- pour les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de 21 ans, il leur est accordé 2 jours de congé supplémentaires par enfant en charge. Celles qui ont plus de 21 ans bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant en charge à partir du 4^{ème} enfant ayant moins de 15 ans au moment du départ en congé.

B- LE DEPART EN CONGE

Il est laissé à l'employeur le soin de fixer l'ordre et les dates du départ des congés annuels. Il tient compte des nécessités du service et des désirs du salarié.

L'employeur peut rappeler un travailleur en congé afin qu'il rejoigne son poste, mais dans ce cas, le salarié conserve son indemnité de congé payé et perçoit en plus son salaire dès la reprise anticipée du travail. Pour cela, l'employeur doit requérir l'accord du salarié pour fractionner ses congés de sorte qu'une partie des congés soit égale au moins à 12 jours ouvrables.

REMARQUE

- en droit du travail ivoirien, les jours ouvrables sont les jours autres que le dimanche et les jours fériés ;
- la période de référence est le temps compris entre la date d'embauché ou du retour de congé et la veille du départ en congé.

II- L'INDEMNITE DE CONGES PAYES

L'indemnité ou allocation de congé est due par l'employeur au salarié. Les éléments à prendre en compte pour la détermination de cette indemnité sont ;

- le salaire proprement dit ;
- les éléments ayant la nature de salaire tels que : les heures supplémentaires, la prime de rendement, la prime d'ancienneté et les gratifications permanentes.

Il ne faut pas tenir compte des accessoires qui n'ont pas la nature juridique de salaire et qui correspondent à un remboursement de frais. Il s'agit des indemnités de transport, des primes de panier, des primes de salissure...

A- LA DETERMINATION DE LA DUREE DU CONGE

En matière de travail, lorsqu'un salarié effectue 1 mois de travail, il a droit à 2,2 jours ouvrables de repos ;

Ce qui revient pour 12 mois de travail à :

$12 \times 2,2 = 26,4$ jours ouvrables qui correspondent à environ 27 jours.

En droit du travail, il y a en moyenne 30 jours calendaires et 24 jours ouvrables par mois.

Le rapport : $\frac{30 \text{ jours calendaires}}{24 \text{ jours ouvrables}} = 1,25$

Pour le nombre de jours du congé en jours calendaires, il faut :

- Soit multiplier les jours ouvrables par 1,25
- Soit multiplier la période de référence par 2,57 = $\frac{2,2 \times 7 \text{ JC / semaine}}{6 \text{ JO / semaine}}$

Exemple :

Pour une période de référence de 14 mois, on aura :

Durée du congé : $14 \times 2,2 = 30,8$ jours ouvrables.

Cette durée de congé en jours calendaires sera : $30,8 \times 1,25 = 38,5$ jours

Ou $14 \times 2,57 = 35,98$ jours.

B- L'ALLOCATION CONGE

1) Calcul selon la période de référence (cas de salariés identiques)

Dans ce cas, l'allocation congé est égale au $\frac{1}{12}$ ^{ème} du total des salaires mensuels perçus pendant la période de référence.

Cas pratique

Un travailleur part en congé après 14 mois de travail effectif. Il avait droit à un salaire mensuel de 24 000 F, à une prime d'ancienneté de 5% et à une prime de rendement de 1500 F par mois. Déterminez le montant de son allocation congé.

SOLUTION

Le salaire perçu pendant la période de référence est :	$24\,000 \times 14$	$= 336\,000$
La prime d'ancienneté durant la période de référence est :	$(24\,000 \times 5\%) \times 14$	$= 16\,800$
La prime de rendement de la période de référence est :	$1\,500 \times 14$	$= 21\,000$

TOTAL $= 373\,800F$

$$AC = \frac{373\,800}{12}$$

$$AC = 31\,150$$

2) Calcul selon la méthode des 12 derniers mois (cas de salariés variés)

Dans ce cas, $AC = \frac{SMM \times DC}{30}$

REMARQUE :

$SMM = 1 / 12^{\text{ème}}$ du total des salaires perçus sur les douze derniers mois.

CAS PRATIQUE

Calculer l'allocation congé du travailleur qui gagnait 24 000 F par mois avec une prime d'ancienneté de 5% et une prime de rendement de 1 500 F mais qui se retrouve dans la situation suivante : trois mois avant son départ en congé, après 14 mois de travail effectif, il bénéficie d'une augmentation de 15% sur son salaire mensuel et sa prime d'ancienneté, la prime de rendement restant inchangée.

SOLUTION

- Déterminons le salaire moyen mensuel

Revenu mensuel avant augmentation :

$$24\,000F + (24\,000 F \times 5\%) + 1\,500 F = 26\,700 F$$

Revenu des 9 mois précédant l'augmentation :

$$26\,700 \times 9 = 240\,300 F$$

Revenu mensuel augmenté :

$$[24\,000\text{ F} + (24\,000\text{ F} \times 15\%)] + [1\,200 + (1\,200 \times 15\%)] + 1\,500 = 30\,480\text{ F}$$

Revenu des 3 derniers mois augmentés :

$$30\,480\text{ F} \times 3 = 91\,440\text{ F}$$

$$\text{Total des revenus perçus sur les douze derniers mois : } 240\,300\text{ F} + 91\,440\text{ F} = 331\,740\text{ F}$$

$$\text{Le SMM} - 331\,740\text{ F} : 12 = 27\,645\text{ F}$$

➤ Déterminons la durée des congés

$$\begin{aligned} \text{DC} &= 14 \times 2,2 \times 1,25 = 38,5 \text{ environ } 39 \text{ jours} \\ \text{Ou } 14 \times 2,57 &= 35,98 \text{ environ } 36 \text{ jours} \end{aligned}$$

➤ Déterminons le montant de l'Allocation Congé

$$\text{AC} = \frac{27\,645\text{ F} \times 39}{30} \quad \text{ou} \quad \frac{27\,645\text{ F} \times 36}{30}$$

$$\text{AC} = 35\,938\text{ F} \text{ ou } 33\,174\text{ F}$$

Chapitre 3 : LE SALAIRE

Le salaire est l'obligation principale de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. Il doit donc être défini et son montant doit être précisé.

I- LA DEFINITION DU SALAIRE

Pour retenir une définition, il faut cerner sa notion et ses éléments de calcul.

A- LA NOTION DE SALAIRE

Le salaire n'a pas reçu une définition légale, mais on peut le définir comme la contrepartie de la prestation de travail.

Ainsi défini, on se rend compte qu'il existe un lien très étroit entre le travail fourni par le salarié et le salaire versé par l'employeur. Par conséquent, si un travailleur n'accomplit pas la tâche convenue, il n'a pas droit au salaire. Il apparaît donc que lorsqu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire. Cela répond à la règle fondamentale du service fait.

Cependant, certaines règles reconnaissent au travailleur un droit au salaire même s'il n'a pas honoré son obligation de travail. C'est le cas lorsque l'employeur n'utilise pas les services du travailleur pour des incidents techniques (panne de machine) ou pour les difficultés économiques.

C'est aussi le cas des congés annuels, des congés de maternité et des congés pour accident de travail ou maladie professionnelle. Mais ici, le salarié a droit à des indemnités et non au salaire proprement dit.

Etant donné que le salaire apparaît comme le seul revenu vital du travailleur, on peut finalement retenir la définition suivante :

Le salaire est toute somme d'argent ou tout avantage accordé à l'occasion du travail, dans le cadre de l'entreprise ayant pris en charge le travailleur. Les intérêts essentiels qui ressortent de cette définition sont le fait que le salaire soit soumis à un régime juridique particulier; qu'il sert d'assiette ou de base de calcul d'une série de charges dues par l'employeur.

B- LES ELEMENTS DE CALCUL DU SALAIRE

Pour percevoir les éléments de calcul du salaire, il faut déterminer la forme et la composition du salaire.

1) La forme du salaire

Le salaire peut être calculé au temps ou au rendement, il appartient à l'employeur de décider en fonction de la nature de la prestation de travail, de payer le salaire au temps ou au rendement.

a- Le salaire au temps

Le salaire au temps est celui payé à l'heure, à la semaine ou au mois. C'est le salaire qui correspond au temps effectué en dehors de toute considération de production quantitative réalisée par le travailleur.

b- Le salaire au rendement

Le salaire au rendement est la rémunération qui est accordée en fonction de la quantité de production réalisée par chaque travailleur dans un temps déterminé. Cette forme du salaire avantage l'employeur, car elle augmente le rendement du salarié. Mais elle est de moins en moins utilisée.

2) La composition du salaire

Le salaire est composé de deux éléments qui sont le salaire de base et les éléments accessoires qui font varier le salaire.

Les éléments accessoires du salaire sont les avantages en nature, les gratifications, les primes et les indemnités.

a- Les avantages en nature

Les avantages en nature sont « toute prestation qui ne constitue pas un remboursement de frais ».

Il s'agit du logement, de l'eau et de l'électricité qui sont fournis par l'employeur au travailleur. La nourriture fournie gratuitement au salarié peut aussi être considérée comme avantages en nature.

b- La gratification

Ce sont des sommes d'argent accordées par l'employeur pour montrer sa satisfaction du travail accompli par le personnel et qui a contribué à la prospérité de l'entreprise.

En pratique, les gratifications sont appelées soit le 13^{ème} mois, soit la prime de bilan, soit la prime de fin d'année.

Il y a des types de gratification qui sont un cadeau fait par l'employeur au travailleur pour des événements (heureux ou malheureux) qui surviennent dans la famille de celui-ci. Ce type de gratification a un caractère facultatif pour l'employeur de sorte que l'employé ne peut exiger son renouvellement. Il n'est donc pas un élément du salaire.

Par ailleurs, la gratification qui peut être considérée comme élément du salaire doit avoir des caractéristiques propres :

- avoir un caractère de généralité, c'est-à-dire être accordé à tous les travailleurs de l'entreprise ;
- avoir un caractère de constance, c'est-à-dire une régularité dans les paiements ;
- avoir un caractère de fixité, c'est-à-dire avoir un mode de calcul qui doit demeurer identique d'une année à l'autre.

Lorsque tous ces éléments sont réunis, la gratification élément du salaire devient obligatoire et l'employeur est à chaque échéance tenu de la payer. Il ne peut donc arbitrairement la réduire.

c- Les primes

Les primes sont un élément du salaire. Elles ont généralement pour but d'améliorer le rendement du travailleur ou la qualité de la prestation de travail fourni. Il y a plusieurs sortes de primes ; ce sont :

- la prime d'assiduité ;

- la prime d'ancienneté ;
- la prime au rendement ;
- la prime de pénibilité.

Ces diverses primes constituent une partie du salaire dès lors qu'elles sont versées de façon périodique au travailleur.

d- Les indemnités

Celles qui constituent un élément du salaire sont les indemnités de congé payé, les indemnités de congé de maternité, celles de préavis lorsque l'employeur spontanément licencie le salarié afin qu'il puisse chercher un autre emploi et l'indemnité complémentaire de maladie. Cependant, les indemnités de licenciement sont celles qui constituent de véritables dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le travailleur licencié abusivement. Il existe aussi des indemnités accordées au travailleur pour le remboursement des dépenses qu'il a effectuées à l'occasion de son travail. Ces indemnités ne constituent pas une partie du salaire. C'est le cas des indemnités de transport, de restauration et d'hébergement versées par l'employeur à un salarié à la fin d'une mission.

II- LE MONTANT DU SALAIRE

Le montant du salaire suscite des problèmes relatifs à la fixation de ce montant et au paiement du salaire.

A- LA FIXATION DU MONTANT DU SALAIRE

De nos jours, la fixation du montant du salaire se fait conformément à un système semi-libéral de contrôle.

Dans ce système de contrôle, la fixation du salaire se fait de la manière suivante :

- d'abord par le gouvernement qui détermine le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ou le salaire minimum agricole (SMAG).
- Ensuite, par la convention collective qui peut fixer le salaire minimum par catégorie professionnelle.
- Enfin, par les contrats individuels de travail conclu par chaque travailleur qui doivent se conformer au moins au salaire minimum fixé par l'Etat et la convention collective. Les contrats individuels de travail peuvent fixer un salaire supérieur aux minimums légaux et conventionnels. Dans un tel cas, s'il y a une augmentation du SMIG décidé par l'Etat, le travailleur ne peut obtenir automatiquement et de droit une augmentation de salaire.

B- LES REGLES JURIDIQUES APPLICABLES AU PAIEMENT DU SALAIRE

Ces règles s'apprécient à travers les modalités de paiement et les garanties du salaire.

1) Les modalités de paiement du salaire

Les modalités de paiement du salaire sont relatives :

- au lieu de paiement du salaire ;
- à la période du paiement ;
- à la monnaie de paiement du salaire.

a- Le lieu de paiement du salaire

En principe, « la paie doit être versée au salarié sur le lieu du travail ou au bureau de l'employeur lorsqu'il est voisin du lieu de travail ».

Le paiement du salaire peut être effectué en un autre lieu en cas de force majeure.

Toutefois, pour mettre le travailleur à l'abri des dépenses irréfléchies, il est interdit d'effectuer le paiement du salaire dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente.

Cependant, le règlement des salaires peut être fait en ces lieux pour les travailleurs qui y sont employés.

b- La périodicité du paiement du salaire

Il est de principe légal que le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder 15 jours pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou au mois.

L'exigence d'intervalle régulier du versement des salaires est fondée sur le caractère alimentaire du salaire et elle réduit le risque d'une éventuelle insolvabilité de l'employeur.

Les règlements mensuels doivent être effectués au plus tard 8 jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.

Pour tout travail aux pièces ou au rendement dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées librement par les parties.

Toutefois, les travailleurs doivent recevoir en pareil cas, chaque quinzaine, des acomptes correspondant au moins à 90% du SMIG et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage. Lorsque dans une entreprise, les salariés participent à la répartition des bénéfices réalisés, le paiement de ces bénéfices doit intervenir au cours de l'année suivante au plus tôt après 3 mois et au plus tard avant 9 mois de la date de clôture de l'exercice comptable considéré.

c- La monnaie du paiement du salaire

Le salaire doit être payé en monnaie nationale. Par conséquent, le paiement du salaire effectué en monnaie étrangère est interdit.

Toutefois, les salariés travaillant dans les organismes internationaux peuvent être payés en monnaie étrangère. Le paiement partiel ou total du salaire en nature est interdit à cause du caractère alimentaire du salaire. Aussi, est-il interdit le paiement du salaire en alcool ou en boisson alcoolisée.

d- La preuve du paiement du salaire

Pour que le travailleur soit en mesure d'établir la preuve de paiement du salaire, les employeurs sont tenus de délivrer au moment du paiement, un bulletin individuel de paie. Le contenu de ce bulletin est fait de mentions obligatoires que l'employeur doit respecter. S'agissant de la forme du bulletin de paie, il appartient à l'employeur de choisir. Cependant, l'employeur ne peut utiliser le bulletin de paie pour prouver le paiement du salaire car, "l'acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur d'un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et accessoires du salaire qui lui sont dus".

A défaut du bulletin de paie, le salaire est présumé n'avoir pas été payé. Il appartient donc à l'employeur de prouver le contraire par tout moyen.

2) Les garanties de paiement du salaire

Les garanties de paiement du salaire concernent les garanties à l'égard de l'employeur, des créanciers de l'employeur et ceux du salarié.

a- Les garanties à l'égard de l'employeur

Les travailleurs bénéficient souvent de crédit de la part de leur patron. La compensation que l'employeur oppose au salarié au moment du paiement du salaire est limitée en vue de protéger le travailleur. Le système de protection varie suivant la nature de la créance de l'employeur. S'agissant des avances en argent, le code du travail interdit toute compensation avec le salaire. Néanmoins, le remboursement de ces avances en argent peut être fait par voie de saisie arrêt opérée sur le salaire ou par une cession volontaire faite par le travailleur en présence du magistrat ou inspecteur du travail. En dehors des avances en argent, l'employeur peut compenser les autres types de créances qu'il a à l'égard des travailleurs avec leur salaire. Ainsi, les acomptes versés avant l'échéance normale du paiement du salaire et les indemnités dues au titre de la réparation d'un préjudice causé à l'employeur sont déductibles de la paie. La retenue sur le salaire ne doit pas excéder les taux de la portion saisissable prévue par la loi. On ne peut retenir plus du 1/3 du salaire d'un travailleur.

b- Les garanties à l'égard des créanciers de l'employeur

L'entreprise peut être en état de cessation de paiement pour des difficultés financières. Dans un tel cas, l'entreprise peut être mise en faillite ou en règlement judiciaire, de sorte que l'on pourrait considérer les travailleurs non payés sur un pied d'égalité avec les autres créanciers de l'employeur. Mais cela ne sera pas raisonnable parce que les travailleurs risquent de ne pas recevoir leurs salaires. Les travailleurs ne doivent pas supporter les conséquences de la mauvaise gestion de l'employeur, ainsi ils sont par rapport aux autres créanciers de l'employeur, des créanciers privilégiés. A ce titre, la loi leur accorde une préférence à être payé par rapport au fournisseur de leur employeur. Ensuite, les salariés sont privilégiés sur les meubles et immeubles de l'entreprise pour les 12 derniers mois de travail. Lorsque la créance salariale est une allocation ou une indemnité de congés payés, le privilège mobilier et immobilier porte sur l'année suivant la date à laquelle le droit au congé est acquis. Ce privilège disparaît donc au bout d'un an. Par ailleurs, toute créance salariale prime sur toutes autres créances privilégiées y compris celles du trésor public. Ce super privilège du salaire garantit les rémunérations des 60 derniers jours de travail et d'apprentissage.

c- Les garanties à l'égard des créanciers du travailleur

Les créanciers du travailleur autres que l'employeur peuvent parfaitement procéder à la saisie-arrêt de son salaire. Mais cette saisie-arrêt ne doit pas aboutir à absorber la rémunération du travailleur. En plus, elle ne peut être effectuée qu'après tentative de conciliation devant le tribunal. Pour effectuer la saisie-arrêt, le créancier doit saisir le tribunal. Le Juge convoque par lettre recommandée avec accusé de réception le travailleur dans un délai de 8 Jours. Si le travailleur ne se présente pas devant le juge, le créancier doit à nouveau le citer en conciliation par exploit d'huissier dans un délai de 8 jours de la réception de l'exploit.

TITRE 3 :
**L'ORGANISATION
PROFESSIONNELLE ET
CONVENTIONNELLE DU
TRAVAIL**

Chapitre 1 : L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE DU TRAVAIL

Elle s'apprécie à travers les institutions spécifiques au domaine du travail qui sont :

- L'inspecteur du travail (I)
- Les délégués du Personnel (II)
- Les syndicats (III)

I- L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

L'inspecteur du travail existe pour prévenir l'inefficacité de la réglementation en vigueur en droit du travail.

Il existe un contrôle administratif, à ce titre, il est indépendant des travailleurs et des employeurs.

Pour cerner ses attributions, il faut d'abord examiner les compétences diverses dévolues à l'Inspecteur du travail avant ses pouvoirs.

A- LES FONCTIONS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Il y a 4 sortes de fonctions assumées par l'Inspecteur du travail. Ce sont :

- Une fonction de contrôle ;
- Une fonction de gestion administrative ;
- Une fonction de conseil ;
- Une fonction de conciliation.

1) La fonction de contrôle

La mission de contrôle de l'inspecteur du travail est relative aux employeurs et aux travailleurs qui sont capables d'ignorer, d'oublier et de violer les règles qui s'imposent à eux.

2) La fonction de gestion administrative

Les Inspecteurs du travail, à travers cette fonction jouent un rôle important au niveau du Ministère du travail.

En effet, ils sont chargés de préparer les avant-projets de loi, règlements et les décisions ministérielles et d'établir les instructions nécessaires à leur exécution.

Ils ont aussi un véritable pouvoir de décision parce qu'ils doivent autoriser préalablement le licenciement des délégués du personnel et des délégués syndicaux.

3) La fonction de conseil

L'inspecteur du travail joue un rôle de conseiller auprès des employeurs et des travailleurs.

Notons que son rôle de conseil peut aussi s'étendre au gouvernement qui peut lui demander des enquêtes et des avis sur des problèmes sociaux.

4) La fonction de conciliation

Dans sa fonction de conciliation, l'inspecteur du travail est considéré comme un

arbitre qui intervient dans les conflits individuels ou collectifs du travail pour la recherche d'une solution amiable.

B- LES POUVORS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Les pouvoirs dévolus à l'inspecteur du travail trouvent leur raison d'être au niveau de l'exercice de sa fonction de contrôle. En effet, pour assurer cette fonction de contrôle l'Inspecteur du Travail possède un certain nombre de pouvoir qui sont :

- Le droit d'accès aux entrées des entreprises ou droit de visite ;
- Le droit de consultation des documents des entreprises ;
- Le droit de constater et de poursuivre des infractions.

1) Le droit d'accès ou de visite

Ce droit apparaît dans le fait que l'Inspecteur du Travail peut pénétrer librement sans avertissement préalable et à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujéti au contrôle.

Ce pouvoir reconnu à l'Inspecteur du Travail incite les partenaires sociaux, plus exactement les employeurs à respecter régulièrement la législation en vigueur car, l'Inspecteur peut arriver à tout moment pour effectuer son contrôle.

Pendant leur visite, les Inspecteurs ont la facilité de se faire accompagner par les délégués du personnel de l'entreprise, par des médecins, des techniciens, des agents de la force publique si l'accès dans l'entreprise leur est refusé.

2) Le droit de consultation des documents

Pour effectuer efficacement leur mission des contrôles, les Inspecteurs de Travail peuvent prendre connaissance d'un certain nombre de document dont la tenue est obligatoire dans les entreprises. C'est le cas notamment du registre de l'employeur.

3) Le droit de constatation et de poursuite

Pendant la mission de contrôle, l'Inspecteur du Travail a le droit de constater les infractions aux lois du travail. Pour ce faire, il a le pouvoir d'interroger, d'examiner, mais aussi de contrôler des installations et des matières premières utilisées dans l'entreprise.

Avant la constatation de l'infraction sous forme de procès verbal, l'Inspecteur doit d'abord procéder à une mise en demeure. Celle-ci peut être faite soit dans le registre de l'employeur, soit par lettre recommandée avec accusée de réception datée et signée par l'Inspecteur.

Cette mise en demeure précise l'infraction constatée et fixe un délai assez bref pour remédier.

II- LES DELEGUES DU PERSONNEL

Les salariés ayant des revendications à faire auprès de leur employeur, ont compris que leur démarche ne pourra aboutir qu'en étant représentés. Cette représentation a aussi été entérinée par la loi qui prévoit la représentation du personnel auprès de la direction de l'entreprise à travers l'institution des délégués du personnel.

A- MODE DE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL

Pour qu'un établissement puisse avoir droit à un délégué du personnel, il doit être

assujetti au code du travail et avoir au moins 11 salariés. Les délégués du personnel sont élus pour 2 ans et sont rééligibles.

C'est le chef d'entreprise qui organise cette élection dans le mois qui précède la fin des mandats précédents et il est prévu deux collèges électoraux distincts à cet effet :

- L'un élit les délégués des ouvriers et des employés ;
- L'autre élit ceux des ingénieurs et cadres.

Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions que le délégué titulaire.

1) Les conditions pour être électeur

Pour pouvoir participer à l'élection d'un délégué du personnel, il faut :

- Etre âgé de 18 ans révolus ;
- Jouir de ses droits civiques ;
- Avoir travaillé 6 mois dans l'entreprise.

2) Les conditions pour être éligibles

Pour prétendre être élu comme délégué du personnel, le travailleur doit :

- Avoir 21 ans révolus ;
- Jouir de ses droits civiques ;
- Avoir travaillé 1 an au moins dans l'entreprise ;
- Ne pas être parent ou allié du chef d'entreprise.

3) Tableau récapitulatif du nombre de délégués titulaires et suppléants en fonction du nombre de salariés occupés habituellement dans un établissement

Nombre de salarié travaillant dans l'entreprise	Nombre de délégués titulaires correspondants	Nombre de délégué suppléants correspondants
De 11 à 25 salariés	1	1
De 26 à 50 salariés	2	2
De 51 à 100 salariés	3	3
De 101 à 250 salariés	5	5
De 251 à 500 salariés	7	7
De 501 à 1000 salariés	9	9
Au-delà de 1000 salariés	1 par tranche de 500 salariés supplémentaires	1 par tranche de 500 salariés supplémentaires

B- ROLE DU DELEGUE DU PERSONNEL

1) Contenu

Les délégués du personnel ont pour fonction essentiellement de revendiquer une meilleure condition de travail et de vie des salariés au sein de l'entreprise.

Pour ce faire, ils doivent :

- Présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été satisfaites concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, concernant aussi le taux de salaires etc. ;
- Saisir l'inspection de travail s'il y a violation des lois relatives au travail afin qu'il assure son contrôle ;
- Veiller à l'application effective des prestations relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs (s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise concernée). L'application de la législation relative au travail ainsi qu'à l'application des conventions et accords collectifs de travail ;
- Communiquer à l'employeur toutes suggestions qui peuvent améliorer l'organisation et le rendement de l'entreprise.

Malgré toutes ces missions incombant aux délégués du personnel, il n'est pas exclu qu'un travailleur puisse lui-même s'adresser directement à l'employeur pour revendiquer une situation le concernant.

2) Les moyens dont dispose le délégué du personnel

Pour mener à bien sa mission, le législateur a mis des moyens à la disposition du délégué du personnel. Il s'agit des éléments suivants :

- L'employeur doit accorder le temps nécessaire au délégué pour exercer sa fonction. A cet effet, le délégué dispose de 15 heures par mois payées comme temps de travail.

En outre, l'employeur est tenu de recevoir les délégués au moins une fois par mois.

- Les délégués doivent disposer d'un local comme bureau ;
- Des panneaux d'affiche doivent être mis à la disposition des délégués pour mieux véhiculer les informations aux autres salariés.

C- LA PROTECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL

Les délégués du personnel ayant une mission de revendication, l'employeur a tendance à les renvoyer en mettant fin à leur contrat de travail. Ainsi, sont-ils souvent paralysés dans leurs actions. C'est pour cette raison que la loi a accordé des garanties spéciales pour protéger les délégués du personnel.

1) Le contenu de la protection

La protection existe seulement en cas de licenciement. Elle concerne les délégués en fonction, les suppléants, les candidats aux élections de délégués du personnel (pendant une durée de 3 mois à compter de la date de publication des candidatures) et les anciens délégués (pendant la période qui se situe entre la fin de leur mandat et la date des nouvelles élections c'est-à-dire pendant 6 mois).

Pour protéger ces personnes citées ci-dessus, la loi énonce que tout chef d'entreprise qui

envisage le licenciement d'un délégué du personnel doit soumettre ce licenciement à l'autorisation préalable de l'Inspecteur du Travail. De sorte que tout licenciement des délégués du personnel avant l'autorisation de l'Inspecteur du Travail est considéré comme un licenciement abusif et est donc nul. Le délégué doit donc être réintégré s'il le désire. Si l'employeur refuse de la réintégrer, il doit alors lui reverser une indemnité spéciale et une indemnité supplémentaire qui varie en fonction de l'ancienneté du délégué dans l'entreprise. L'indemnité spéciale est égale à la rémunération due pendant la suspension et l'indemnité supplémentaire est égale à :

- 12 mois de salaire de 1 à 5 ans d'ancienneté ;
- 20 mois de salaire de 6 à 10 ans d'ancienneté ;
- 2 mois par année de présence avec un maximum de 36 mois lorsqu'il compte plus de 10 ans d'ancienneté.

2) La limite à la protection des délégués du personnel

Si les délégués du personnel sont auteurs de fautes graves, il serait intolérable de maintenir des relations de travail entre eux et l'employeur.

Pour ce faire, l'employeur peut infliger au délégué une mise à pied spéciale pour prendre des mesures immédiates avant que la décision de l'Inspecteur du Travail n'intervienne, afin de sauvegarder son autorité dans l'entreprise.

La mise à pied spéciale suppose que le délégué ait commis une faute lourde et qu'une demande de licenciement soit adressée à l'Inspecteur du Travail.

La mise à pied spéciale a pour effet de suspendre le contrat de travail et le salaire du délégué du personnel et de l'empêcher d'accéder à l'entreprise.

III- LES SYNDICATS

L'organisation syndicale est un moyen jugé efficace par les travailleurs pour la défense de leurs intérêts.

A- DEFINITION ET COMPOSITION DES SYNDICATS

Le syndicat étant un élément indispensable dans toute entreprise, il est alors utile de cerner la notion avant de rechercher sa composition.

1) Définition

Les syndicats sont des associations ou groupements libres ayant pour but l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectif qu'individuel des personnes, professions ou entreprise visées par leurs statuts.

2) La composition

Les syndicats sont composés de personnes ayant la même profession (ex. **syndicat des employés de banques**) ou exerçant des professions voisines (exemple : **syndicat des menuisiers et des ébénistes**) ou des professions complémentaires, c'est-à-dire celles qui concourent à la production d'objet déterminé (exemple : **syndicat des métiers du bâtiment**).

B- LE PRINCIPE DE LA LIBERTE SYNDICALE ET LA CONSTITUTION DES SYNDICATS

La notion de liberté syndicale étant le fondement même des syndicats, elle implique la nécessité d'énoncer d'abord son principe avant d'indiquer la procédure de constitution des syndicats.

1) Les implications de la liberté syndicale

Du principe de la liberté syndicale, il ressort que les travailleurs ont le droit de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

La liberté syndicale implique alors qu'aucun employeur n'a le droit de considérer le fait pour le travailleur d'appartenir à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales pour arrêter sa décision concernant l'embauche, l'avancement ou le renvoi de ce travailleur.

En outre, l'employeur ne doit exercer aucune pression ni contrainte quelconque en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.

Quant aux travailleurs, ils doivent exercer leur droit syndical en respectant les lois en vigueur et les usages de la profession. Aussi, les femmes mariées sont-elles libres d'exercer leur droit syndical sans l'autorisation de leur mari.

Cependant, les mineurs âgés de 16 ans ne peuvent adhérer à un syndicat qu'en l'absence d'opposition de leur père et mère, ou tuteur. La liberté syndicale implique aussi que tout membre d'un syndicat peut s'en retirer à tout moment.

2) La constitution des syndicats

Les syndicats se constituent librement. Par ailleurs, les fondateurs doivent déposer les statuts et le nom de ceux qui sont chargés de l'administration du syndicat à la Mairie ou au siège de la circonscription administrative où le syndicat est établi. Une copie des statuts est ensuite adressée à l'Inspecteur du travail et une autre au Procureur de la République.

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l'administration du syndicat doivent être portés dans les mêmes conditions à la connaissance des mêmes autorités ci-dessus mentionnées.

Les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent être de préférence nationaux (ivoiriens). Cependant, il est reconnu aux étrangers séjournant régulièrement sur le territoire de la Côte d'Ivoire depuis 3 ans au moins, la possibilité d'accéder aux fonctions d'administration et de direction des syndicats.

C- LA CAPACITE CIVILE DES SYNDICATS

La capacité civile des syndicats signifie qu'ils ont la capacité de poser tous les actes de la vie civile. Ainsi, ont-ils le droit de saisir les tribunaux, d'acquérir à titre gratuit ou onéreux des biens meubles ou immeubles.

Ils peuvent en outre créer, administrer ou subventionner des œuvres professionnelles telles que : Institution de prévoyance, caisse de solidarité, laboratoires intéressant la profession, etc. Ils peuvent conclure un contrat avec tout autre syndicat, société, entreprise ou personne.

D- RÔLE ET ATTRIBUTION DES SYNDICATS

Les syndicats ont une double mission :

- La défense des intérêts professionnels ;
- La représentation des travailleurs.

1) La défense des intérêts professionnels

Elle signifie que les syndicats, doivent défendre les intérêts de leurs membres, qu'ils soient au niveau des rapports collectifs ou individuels au sein de l'entreprise. Les domaines visés sont :

- L'organisation du travail (horaire, sécurité, hygiène, etc.) ;
- La rémunération du travail ;
- Les différends individuels ou collectifs du travail (possibilité de déclencher une grève)

2) La représentation des travailleurs

Il est reconnu aux syndicats le droit de représenter leurs membres au sein des organismes officiels (la commission consultative du travail, le comité de sécurité et des conditions de travail, au conseil d'administration de la C.N.P.S. etc.)

Les syndicats peuvent représenter ou assister un de leurs membres auprès du tribunal de travail. En plus, les syndicats peuvent diffuser dans l'entreprise des circulaires syndicales par voie d'affichage sur des panneaux prévus à cet effet.

E- LA DISSOLUTION DES SYNDICATS

Les syndicats peuvent disparaître par la volonté de leurs membres, par une disposition statutaire ou par décision judiciaire.

Quelle que soit la cause, en cas de dissolution, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux règles déterminées par l'Assemblée Générale. En aucun cas, ils ne peuvent être repartis entre les membres adhérents.

NB : les délégués syndicaux bénéficient des mêmes règles de protection que les délégués du personnel.

Chapitre 2 : L'ORGANISATION CONVENTIONNELLE DU TRAVAIL

Le milieu du travail est dominé par de constants accords qui interviennent entre les employeurs et les travailleurs dans un souci de mener à bien leur objectif commun qui est l'augmentation du rendement de l'entreprise.

Ces accords interviennent essentiellement à travers la convention collective et subsidiairement au niveau du règlement intérieur existant au sein de toute entreprise.

I- LA CONVENTION COLLECTIVE

La convention collective est qualifiée de source professionnelle du travail parce qu'elle vise les règles dégagées par les professionnels du travail.

A- LA DEFINITION ET LES TYPES DE CONVENTION COLLECTIVE

1) Définition

La convention collective est définie comme étant un accord relatif aux conditions d'emploi et de travail conclu entre, d'une part les représentants d'un ou plusieurs syndicats ou groupement professionnel de travailleur et d'autre part une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Ainsi définie, il est aisé de dire que la notion de convention collective montre qu'il est reconnu aux travailleurs la possibilité de fixer eux-mêmes, par voie d'accord, certaines règles applicables aux relations du travail.

2) Les différents types de conventions collectives

Le code du travail énonce 3 types de conventions collectives. Ce sont :

- La convention collective ordinaire
- La convention collective susceptible d'être étendue
- La convention collective interprofessionnelle nationale

a- La convention collective ordinaire

C'est un accord conclu par un groupement de travailleurs et un ou plusieurs employeurs. Cette convention collective doit être rédigée par écrit pour éviter les contestations ultérieures et permettre son dépôt obligatoire au tribunal du travail du lieu où elle a été conclue, suivi de la remise d'un exemplaire à l'inspecteur du travail et au ministre chargé du travail.

Ce type de convention collective produit ses effets seulement à l'égard des parties signataires qui se doivent donc de le respecter.

b- La convention collective susceptible d'être étendue ou convention collective régionale

C'est une convention collective qui peut être étendue à des employeurs et travailleurs non membres des organisations syndicales qui l'ont conclue.

Elle est qualifiée d'extensible et son objet est d'harmoniser les rapports entre employeurs et travailleurs exerçant, soit des professions identiques, soit des activités différentes mais utilisant les mêmes matières premières ou concourant à produire les mêmes biens et services dans une

ville, un département ou sur le territoire national. Elle est conclue par les organisations syndicales plus représentatives.

c- La convention collective interprofessionnelle nationale

A l'origine, c'est une convention collective extensible mais elle a la spécificité de pouvoir s'étendre à l'ensemble du territoire national et à toutes les professions du secteur privé. C'est le seul type de convention collective existant en Côte d'Ivoire. Elle constitue avec le code du travail les documents contenant l'essentiel des dispositions réglementant les relations du travail. Celle qui est en vigueur actuellement est la convention collective interprofessionnelle de 1977.

B- LA VALIDITE ET L'EXECUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES

La convention collective étant un accord intervenu entre les parties présentes pendant l'exécution d'un contrat de travail, elle ne va acquérir une valeur que lorsqu'elle est conforme aux dispositions légales en vigueur et ne contredit pas les clauses du contrat de travail.

1) La validité de la convention collective au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur

Le code du travail dispose que la convention collective peut contenir des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur.

Cependant, les dispositions de cette convention collectives ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public définies par ces lois et règlements en vigueur.

En effet, même si l'on reconnaît l'effet automatique des conventions collectives par rapport à la loi ou au règlement, on ne pourra tout de même pas admettre les supériorités absolues d'une disposition conventionnelle sur celle législative ; car les lois et règlements ont un champ d'application plus large alors que la convention collective se limite aux partenaires du travail (travailleurs et employeurs).

Ainsi, la convention collective ne peut-elle contenir des dispositions qui pourraient contredire les lois et règlements en vigueur.

2) La convention collective et le contrat de travail

La convention collective ne remplace pas le contrat de travail ; elle le garantit et en définit les clauses. C'est pour cette raison que ces dispositions sont en général relatives :

- Aux salaires applicables par catégories professionnelles,
- Aux modalités d'exécution et au taux des heures supplémentaires du travail de nuit et des jours non ouvrables ;
- A la durée de la période d'essai et du préavis ;
- Aux congés payés ;
- Aux primes d'ancienneté et d'assiduité, etc.

3) Exécution des conventions collectives

Les groupements de travailleurs et d'employeurs liés par une convention collective sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à compromettre la loyale exécution de cette convention collective.

II- LE REGLEMENT INTERIEUR

A- LA NOTION

C'est un acte élaboré par le chef d'entreprise par lequel il fixe les modalités d'exécution du travail dans son entreprise tout en tenant compte des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il se définit généralement comme étant la manifestation de l'autorité patronale au niveau de l'établissement et édictant les conditions de travail.

Ainsi défini, le règlement intérieur apparaît comme une garantie pour les travailleurs contre l'arbitraire de celui qui l'élabore.

B- LA PROCEDURE D'ELABORATION DU REGLEMENT INTERIEUR

L'importance du règlement intérieur dans les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles employant habituellement plus de 10 salariés. Une fois élaborée par l'employeur ou chef d'entreprise, le règlement intérieur est transmis :

- Premièrement, aux délégués du personnel qui pourront y faire des observations dans un délai de quinze jours. Cependant, l'employeur n'est pas obligé de tenir compte de ces observations.
- Deuxièmement à l'Inspecteur du travail pour qu'il le vise. La transmission à cette autorité doit se faire avec les copies des observations faites par les délégués du personnel.

Dans le mois de la transmission à l'inspecteur du travail, celui-ci doit communiquer son avis au chef d'entreprise en indiquant les modifications ou les retraits qu'il souhaiterait.

Dans la quinzaine qui suit cet avis, le chef d'entreprise doit procéder au dépôt du règlement intérieur au greffe du tribunal du travail où se trouve le siège de l'entreprise.

C- LE CONTENU ET LE MODE DE PUBLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

S'agissant du contenu, on note que le règlement intérieur se limite exclusivement :

- A l'organisation du travail (horaire)
- A la discipline en prévoyant des sanctions disciplinaires en cas de manquement aux règles énoncées dans le règlement intérieur (avertissement, blâme, mise à pied) ;
- Aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité.

S'agissant de la publication, il faut noter que le règlement intérieur est affiché dans les locaux de l'entreprise à une place convenable, aisément accessible, dans les lieux où le travail est effectué, ainsi qu'à la porte des lieux où se fait l'embauchage. Aussi doit-il être constamment tenu dans un bon état de lisibilité.

TITRE 4 :

LES DIFFERENDS DU TRAVAIL

Le lieu du travail est souvent le terrain de différends ou de conflits qui surviennent entre les parties au contrat de travail.

Les règlements de ces différends varient en fonction de la nature du litige.

En effet, il existe d'une part des différends individuels qui peuvent naître soit entre l'employeur et le salarié, soit entre le maître et l'apprenti ; d'autre part, il existe des différends collectifs qui sont susceptibles de survenir entre les travailleurs et les employeurs.

Chapitre 1 : LES CONFLITS INDIVIDUELS

La procédure de règlement des conflits individuels fait intervenir les juridictions du travail. Il est donc nécessaire de déterminer l'organisation et les compétences des tribunaux du travail avant d'énoncer les règles relatives à la procédure de règlement de ces conflits.

I- L'ORGANISATION ET LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL

Les tribunaux de travail ont une compétence spéciale et cette compétence est relative à un domaine bien précis.

A- LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL

Les tribunaux du travail sont constitués par une chambre spéciale des tribunaux de première instance. Cette chambre spéciale est composée de la façon suivante :

- Le président du tribunal de première instance ou de la section détachée ou d'un magistrat désigné par lui. Ce magistrat ainsi désigné exerce les fonctions du président du tribunal du travail
- Un assesseur représentant les employeurs et un assesseur représentant les travailleurs. Ces assesseurs sont choisis sur les listes présentées par les organisations syndicales représentatives ou par l'Inspecteur du travail et des lois sociales. Ils sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.

Les assesseurs titulaires et leurs suppléants ont un mandat d'une durée de 2 ans renouvelable. Ces assesseurs doivent n'avoir subi aucune condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance...

Dans un tel cas, ils seront déchus de leur mandat

B- LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL

Les tribunaux du travail connaissent des différends individuels pouvant s'élever à l'occasion du contrat du travail ou d'apprentissage, y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles, entre les travailleurs ou apprentis et leurs employeurs ou maîtres.

Il en résulte que sont exclus de la compétence des tribunaux du travail les conflits collectifs du travail. Ainsi si le conflit est collectif, le tribunal du travail saisi doit se déclarer d'office incompétent.

Les tribunaux du travail ont également une qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs à la validité et l'exécution des conventions collectives et règlements en tenant lieu. En cas de conflit, le tribunal à saisie est celui situé près du lieu du travail. Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail, le travailleur a le choix entre le tribunal de sa résidence et celui de lieu du travail.

II- LE REGLEMENT DES CONFLITS INDIVIDUELS DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL

La procédure de règlement des conflits individuels fait apparaître une phase de conciliation et une phase contentieuse.

A- LA PHASE DE CONCILIATION

Le code du travail a prévu 2 tentatives de conciliation en ce qui concerne les conflits individuels :

- Une phase de conciliation avant que le tribunal ne soit saisi ; c'est la phase de conciliation administrative ;
- Une phase de conciliation au début de la procédure devant le tribunal ; c'est la conciliation judiciaire.

1) La conciliation administrative

Elle a lieu devant l'Inspecteur du travail. La tentative de conciliation qui peut être demandée par l'une ou l'autre des parties en conflit est facultative. Si la conciliation a lieu, elle est définitive. L'Inspecteur du travail dresse alors un procès verbal de conciliation totale ou partielle qui constate le règlement total ou partiel du conflit. Aucune demande en justice n'est possible en ce qui concerne les points sur lesquels il y a eu accord entre le travailleur ou l'apprenti et l'employeur ou le maître devant l'Inspecteur du travail.

En l'absence de tout règlement amiable, l'Inspecteur du travail dresse un procès verbal de non-conciliation qui constate l'échec total ou partiel de la tentative de conciliation.

2) La conciliation judiciaire

Elle est la tentative de conciliation faite par le tribunal du travail avant de procéder au jugement. Cette conciliation a un caractère obligatoire et non facultatif comme celle administrative. Il s'ensuit qu'en cas d'inobservation de cette formalité, le jugement intervenu est entaché d'irrégularité et nul. Si la tentative de conciliation devant le tribunal aboutit, un procès verbal constate alors le règlement à l'amiable du litige. Mais si la tentative conciliante échoue totalement ou partiellement, il faut passer à la phase du règlement du conflit.

B- LA PHASE CONTENTIEUSE

Elle intervient après le constat de la non conciliation totale ou partielle des parties au litige. L'affaire est jugée le plus rapidement possible, car le tribunal procède immédiatement à son examen. Le renvoi de cette affaire à une prochaine audience ne peut être prononcé que pour un juste motif. Le tribunal peut prescrire toutes les enquêtes, descente sur les lieux et toutes les mesures d'information qu'il estime opportunes. Le tribunal du travail statue en premier et dernier ressort, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 10 fois le SMIG mensuel. Au-delà de cette somme, le jugement du tribunal est susceptible d'appel devant la cour d'appel dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement. La cour suprême peut être saisie en cassation des jugements et arrêts rendus.

Chapitre 2 : LES CONFLITS COLLECTIFS

Le conflit collectif suppose qu'il y ait un groupement, une collectivité de salarié organisée ou non en syndicat. Le conflit reste collectif même s'il oppose un groupement de salariés à un seul employeur. Il est soumis à une procédure de conciliation précise dont la plus spécifique est celle relative à la grève.

I- LES PROCEDURES DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS

Les procédures de règlement des conflits collectifs sont de 4 sortes :

- La conciliation
- L'arbitrage
- La médiation
- L'arbitrage obligatoire.

A- LA CONCILIATION

Tout différend collectif du travail doit être notifié par la partie la plus diligente au préfet qui informe immédiatement par tous les moyens le ministre chargé du travail et déclenche la procédure de conciliation.

Dès qu'il est saisi, le Préfet charge l'Inspecteur du travail d'entreprendre une tentative de conciliation des parties pour le règlement du différend. Cette tentative de conciliation devant l'Inspecteur du travail ne peut excéder 5 jours ouvrables à compter de la notification du différend collectif au Préfet et de la saisie par celui-ci de l'Inspecteur du travail.

Si l'une des parties au conflit ne répond pas à la convocation de l'Inspecteur du travail à la date indiquée, une seconde convocation doit lui être adressée immédiatement. Si après cette seconde convocation, la partie concernée ne donne toujours pas suite, l'Inspecteur du travail dresse alors un procès verbal de carence. Ce procès verbal a la valeur d'un procès verbal de non conciliation. Un procès verbal d'échec total ou partiel peut aussi être dressé si la tentative de conciliation n'a pas abouti totalement ou partiellement ; le procès verbal de carence ou le procès verbal d'échec total ou partiel est adressé ensuite par tout moyen, au plus tard le jour suivant le délai des 5 jours, à chacune des parties en conflit et au ministre chargé du travail. Si les intérêts mis en jeu dépassent le cadre de l'entreprise dans laquelle le différend collectif est né, le ministre peut décider une deuxième tentative de conciliation des parties devant l'Inspecteur du travail. En aucun cas, la durée totale de la procédure de conciliation ne peut excéder 10 jours ouvrables à compter de la date de notification du différend au Préfet et de commencement de la première tentative de conciliation des parties.

En cas d'échec de la conciliation, le différend est soumis à la procédure d'arbitrage ou de la médiation.

B- L'ARBITRAGE

Les parties en conflit doivent préciser si elles entendent recourir à la désignation d'un arbitre ou d'un comité arbitral composé d'un magistrat et de deux arbitres.

En principe, l'arbitre unique ou les membres du comité arbitral sont désignés par les parties en conflit.

Cependant, en cas de désaccord entre elles pendant 5 jours ouvrables à compter de la soumission du conflit de l'arbitre, l'arbitrage unique ou les membres du comité arbitral sont désignés parmi les personnes susceptibles de remplir les fonctions d'arbitre dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition des organisations syndicales

d'employeurs et de travailleurs. Cette liste comprend des personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence en matière économique et sociale.

Dans le cas où les parties ne s'accorderaient pas sur le choix de la procédure d'arbitrage, la procédure de la médiation peut être engagée.

C- LA MEDIATION

La procédure de la médiation peut être engagée par la partie la plus diligente. Elle saisit à cette fin le Préfet qui invite les deux parties à désigner un médiateur dans un délai maximum de 6 jours.

Si les parties ne s'accordent sur le médiateur à choisir, le Préfet choisit d'office sur la liste des personnes désignées à cet effet.

Le médiateur ainsi choisi, convoque les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai de 12 jours ouvrables susceptibles d'être prorogés d'une égale durée avec l'accord des parties, il dresse un rapport de ses investigations. Les conclusions de ces rapports établissent sous forme de recommandation, un projet de règlement des points litigieux. Le médiateur tout comme l'organisme d'arbitrage, a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Toutefois, s'il constate que le conflit est relatif à l'interprétation ou à la violation d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, il doit recommander aux parties de soumettre les points litigieux à la juridiction compétente pour en connaître. Le rapport des investigations des médiateurs et sa recommandation sont immédiatement communiqués à l'Inspecteur du travail qui les transmet aux parties dans les quarante huit (48) heures ainsi qu'au Préfet.

Si aucune des parties ne manifeste une opposition au rapport de la recommandation dans un délai de 4 jours francs, ils acquièrent une force exécutoire.

Par contre si une partie désire s'y opposer, elle doit le faire dans le délai de 4 jours francs en adressant une lettre de recommandation à l'Inspecteur du travail.

D- L'ARBITRAGE OBLIGATOIRE

La conciliation et l'arbitrage ou la médiation peuvent avoir échoué et la grève ou le lock-out reste la seule issue.

Dans un tel cas, le Président de la République peut, s'il estime que grève ou lockout risquent d'être préjudiciable à l'intérêt général, décider de soumettre le différend au comité arbitral composé d'un magistrat et de 2 arbitres.

L'arbitrage obligatoire peut être ouvert dans les circonstances suivantes :

- Si la grève affecte un service essentiel dont l'interruption risque de mettre en danger, la vie, la santé ou la sécurité des personnes ;
- En cas de crise nationale aiguë.

II- LA GREVE ET LE LOCK-OUT

Les conflits collectifs qui n'ont pas pu être réglés pendant les phases de conciliation peuvent aboutir à une grève ou un lock-out.

A- LA GREVE

La grève est une cessation collective et concertée du travail par les travailleurs en vue de revendiquer de meilleures conditions de travail et de vie.

En d'autres termes, c'est la cessation du travail pour un temps plus ou moins long par la totalité ou une partie de salariés d'une ou plusieurs entreprises pour faire triompher certaines revendications.

La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable aux travailleurs. Pour qu'elle soit licite, la grève doit être précédée d'un préavis de 6 jours ouvrables durant lesquels peut intervenir une négociation entre les parties en conflit.

La condition de forme exigée pour le préavis de grève est l'écrit.

B- LE LOCK-OUT

Le lock-out est la mesure prise par l'employeur pour interdire l'entrée de son établissement à l'ensemble des salariés pour imposer certaines conditions de travail.

En principe, le lock-out est interdit. Mais il devient licite lorsqu'il est justifié par un impératif de sécurité ou lorsque la procédure de déclenchement de grève n'a pas été respectée. Lorsque le lock-out est licite, il entraîne une suspension du travail et dispense l'employeur de verser aux salariés la rémunération habituelle due pour la période concernée.

Deuxième partie :

DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES

Le droit des sociétés est l'ensemble des règles applicables aux personnes morales commerçantes. Il s'agit de groupements créés pour mener une activité économique. La société commerciale est une technique pour contourner l'inaptitude d'une seule personne à créer une grosse affaire.

Utilisant cette technique, les citoyens ont pu créer les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Ces sociétés malgré leur différence (II) ont quand même des bases communes (I).

Chapitre 1 : LES REGLES COMMUNES AUX SOCIETES COMMERCIALES

Elles sont relatives à la notion de société et à son fonctionnement.

I- LA NOTION DE SOCIETE

Selon l'article 4 AUSC GIE : «la société commerciale est un groupement créé par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une activité des biens en numéraires ou nature dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait en résulter».

Cette définition consacre la thèse de la nature contractuelle de la société. Mais l'acte uniforme sur les sociétés innove aussi en y ajoutant une autre définition de la société. Celle-ci apparaît en effet comme le groupement créé unilatéralement par une personne par affectation d'une partie de son patrimoine à une activité en vue d'en tirer bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait en résulter. C'est donc la consécration de la nature non contractuelle de la société.

Cette définition introduit par ailleurs en droit ivoirien la notion d'affectation du patrimoine. Toutefois, malgré cette double définition, la société suppose un acte créateur dont nous analyserons les conséquences.

II- L'ACTE CREATEUR DE LA SOCIETE

La création de la société obéit aux conditions communes à tous les contrats et à des conditions spécifiques liées à la nature du contrat de société.

A- LES CONDITIONS GENERALES

Elles sont relatives au contenu et à la forme du contrat.

1) Les conditions de fond

Ce sont les conditions fixées par l'article 1108 du code civil notamment, le consentement, la capacité, l'objet et la cause. Toutefois seule la capacité pose problème et plus précisément celle du mineur et celle requise dans les sociétés de personnes.

a- La capacité du mineur

La question se pose de savoir si le mineur peut être actionnaire unique ? Le mineur peut être créateur d'une société unipersonnelle par le biais de son représentant légal. Mais la gestion de la société est confiée à un majeur capable.

b- La capacité dans les sociétés de personnes

Dans ces sociétés, il faut avoir la capacité de commerçant. Il en résulte que les mineurs en sont exclus.

Toutefois les mineurs qui reçoivent une part sociale en héritage peuvent être membres de la société. Mais leur responsabilité n'est pas indéfinie : elle est limitée au montant de la part reçue.

2) Les conditions de forme

La création d'une société suppose nécessairement un écrit. Cet écrit peut être un acte notarié ou un acte sous seing privé déposer avec reconnaissance d'écriture et de signature par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire.

L'écrit est le statut qui indique :

- la forme de la société ;
- la dénomination sociale ;
- le siège social ;
- la durée de la société ;
- etc.

La société doit ensuite être publiée. Il faut donc :

- l'enregistrement des statuts à la direction de l'enregistrement ;
- le dépôt des statuts enregistrés au greffe du tribunal du lieu du siège social ;
- la publicité sous forme d'extrait dans un journal d'annonces légales ;
- l'immatriculation ;
- la déclaration fiscale d'existence de la société pour obtenir un numéro de compte contribuable ;
- les déclarations à la CNPS.

3) La sanction des conditions de formation

Lorsque les conditions de fonds et de forme ne sont pas respectées, la société est nulle. Toutefois cette nullité ne rétroagit pas.

B- LES CONDITIONS SPECIFIQUES AU CONTRAT DE SOCIETE

Pour qu'il y ait contrat de société, il faut la réunion cumulative de trois éléments :

- les apports ;
- la vocation aux bénéfices et aux pertes ;
- l'affectio-societatis.

1) Les apports

C'est ce que les associés ou actionnaires donnent pour la constitution de la société. Il peut s'agir d'apports en numéraire (argent), en industrie (main d'œuvre), en nature (biens meubles ou immeubles).

C'est la réunion des apports en numéraire et en nature qu'on appelle le capital social. Ce capital est le gage commun des créanciers. Plus, il est important plus, on a confiance à la société.

2) La vocation des associés aux bénéfices et aux pertes

Tous les associés ou actionnaires doivent prétendre aux bénéfices mais en cas de perte, ils subissent également les conséquences.

Le bénéfice est un gain pécuniaire ou matériel qui ajoute à la fortune des associés.

3) L'affectio-societatis

C'est l'expression de la volonté de tous les associés de travailler sur un pied d'égalité.

C- LA CONSEQUENCE DE L'ACTE CREATEUR : LA PERSONNE MORALE RESULTANT DE LA SOCIETE

1) La naissance

Toute société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au RCCM.

2) Les attributs ou l'état civil de la personne morale

a- Le nom

La société a un nom librement choisi par les parties. Toutes les sociétés sont désignées par une dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement en caractère lisible du nom du type de société ou de son sigle.

Exemple : Société à Responsabilité Limitée TATOU ou SARL TATOU.

b- Le domicile

C'est le siège social, il est le lieu du principal établissement de la société ou son centre de décision administrative.

c- La nationalité

La société a une nationalité déterminée par son siège social ou par la nationalité des apporteurs de capitaux (uniquement les gros apporteurs) ou des dirigeants.

3) Le patrimoine

C'est l'ensemble des biens de la société composés des apports : c'est le capital social. Les associés n'ont aucun droit sur ces biens : ils ne peuvent en disposer pour leur propre compte sinon, il y a abus de biens sociaux.

4) La capacité juridique

La société a la pleine capacité juridique mais uniquement dans son domaine d'activité. On parle de principe de la spécialité de la personne morale.

La violation de la spécialité entraîne la transformation de la société en une autre forme de personne morale ou la nullité de l'acte accompli.

III- LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE

C'est l'ensemble des règles relatives à la marche, à la vie de la société. Ce qui nous amène à voir la manière dont sont abordés les organes de la société, la période pendant laquelle la société mène ses activités et quand la société meurt.

A- L'ORGANISATION DE LA VIE SOCIALE

La société est dirigée par un gérant s'il ne s'agit d'une société de personne ou d'une SARL. S'il s'agit d'une Société Anonyme d'un conseil d'administration ou d'un Directeur général.

Les gérants sont assistés selon les cas d'une assemblée générale et d'un commissariat aux comptes.

1) Désignation et vocation des dirigeants sociaux

a- Désignation

Il existe plusieurs cas :

- le gérant peut être désigné dans les statuts. On parle de gérant statutaire. Dans le cas contraire, on parle de gérant non statutaire ;
- le gérant peut être membre ou non de la société. Dans ce cas, on parle de gérant associé ou non ;
- les deux critères précédents peuvent être combinés : Gérant associé statutaire ; gérant non associé statutaire ; gérant non associé, non statutaire ;
- Dans les sociétés anonymes, seuls les premiers administrateurs peuvent être des administrateurs statutaires. Les autres sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.

b- La fin des mandats des dirigeants sociaux

Les dirigeants sociaux achèvent leur mandat pour les causes suivantes :

- Décès ;
- Révocation : dans ce cas, s'ils sont statutaires, il faut respecter les règles de modification des statuts ;
- Démission.

2) Les pouvoirs des dirigeants sociaux

Les dirigeants sociaux ont le pouvoir d'agir au nom de la société, d'administrer la société. Pour les grandes décisions excédant leurs pouvoirs, ils doivent s'adresser à l'assemblée des associés ou des actionnaires.

Quant aux associés non gérants, ils ont des droits propres résultants du contrat de société ou de l'acte uniforme : droit d'information, droit de participer aux Assemblées Générales et de décider, droit aux bénéfices, etc.

B- L'EXERCICE SOCIAL

C'est la période pendant laquelle la société mène ses activités. Elle s'étend sur une certaine durée. Pendant ce moment, les statuts peuvent être modifiés et les droits sociaux négociés.

C- LA DUREE

En Côte d'Ivoire, l'exercice part du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année en cours.

D- LA MODIFICATION DES STATUTS

Pendant ce moment (1^{er} Janvier du 31 décembre), les statuts peuvent être modifiés à condition que ces modifications n'accroissent pas les engagements des parties sauf leur accord.

E- LA TRANSMISSION DES DROITS SOCIAUX

Dans les sociétés de capitaux, les titres sont librement négociables. Par contre, dans les sociétés de personnes, les droits ne sont pas librement négociables.

IV- LA DISSOLUTION DES SOCIETES

A- LES CAUSES

La société peut être dissoute par la loi, les statuts, par le juge ou par la volonté des parties.

B- LES EFFETS

La société dissoute perd en principe la personnalité morale. Elle ne peut poser d'acte juridique. Mais pour les besoins de liquidation, l'on maintient la personnalité morale. Celle-ci ne disparaîtra donc réellement qu'à la fin de la liquidation.

BONKOLEABA

Chapitre 2 : LES REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE TYPE DE SOCIETE

Les sociétés peuvent être classées selon plusieurs critères : mode de constitution, taille, considération de certaines valeurs... mais c'est le dernier critère qui est plus usité. Selon ce critère, l'on peut considérer uniquement la personne des futurs membres de la société. Dans ce cas, on parle de Société de Personnes. L'on peut aussi retenir la capacité financière des futurs membres. Dans cette hypothèse, il s'agit d'une Société de Capitaux. L'on peut retenir aussi les deux critères à la fois, dans ce cas il s'agit des SARL.

I- LES SOCIETES DE PERSONNES

Ce sont des sociétés dans lesquelles les associés sont tenus solidairement et indéfiniment du passif. Ce sont : la société en Nom Collectif et la société en Commandite Simple. L'acte uniforme sur les sociétés et GIE a supprimé la société en commandite par action.

A- LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC)

C'est une société où les associés (deux au moins) sont commerçants et répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales. (Art. 270 AUSCGIE). Cette société est constituée selon des règles précises.

1) La constitution de la SNC

La constitution de la SNC exige des conditions générales et des conditions particulières.

a- Les conditions générales

- Il faut au minimum deux personnes
- Il faut des apports soit en numéraire, en nature ou en industrie. Toutefois, il est possible que ces 3 éléments soient réunis.
- Il faut la vocation aux bénéfices et aux pertes. En ce qui concerne les pertes, elles engagent les associés solidairement et indéfiniment. Cela signifie qu'un associé qui est poursuivi par un créancier doit payer à lui seul toute la dette. En outre, il paie au-delà de son apport.
- L'existence de l'affectio societatis est nécessaire.

b- Les conditions particulières

- **Les statuts**

Ils doivent être établis par un acte authentique signé par tous les associés.

- **La capacité**

Pour entrer dans une SNC, il faut avoir la capacité de faire le commerce. En conséquence, le mineur non émancipé ne peut faire partie d'une SNC. Il en va de même des majeurs incapables et en général de tous ceux qui ne peuvent faire le commerce pour incompatibilité ou interdiction.

Pour des raisons de sécurité financière, deux époux ne peuvent être ensemble associés dans une SNC. En effet, la solidarité indéfinie et solidaire est un danger pour le régime matrimonial.

- **La dénomination sociale**

La société en Nom Collectif doit être désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : "Société en Nom Collectif" ou du sigle : "SNC"

Cette dénomination sociale est composée du nom de tous les associés ou des noms de quelques uns d'entre eux, ou encore de celui d'un seul associé. La dénomination sert à désigner la société comme un être moral distinct des associés et sous lequel sont signés les engagements pris pour le compte de la société. La dénomination est composée d'un seul nom, ce nom unique doit être suivi du mot : "Cie". Grâce à cette mention, les tiers savent qu'il y a d'autres associés responsables.

La dénomination sociale est distincte de l'enseigne.

- **Le capital social**

Aucun minimum ou maximum n'est exigé pour le capital social ; encore moins n'existe l'obligation de libérer immédiatement tout ou partie des apports souscrits car la responsabilité solidaire et indéfinie est une garantie suffisante pour les créanciers sociaux. Le capital est divisé en parts sociales non négociables

2) Les caractéristiques de la SNC

La SNC a 3 caractères principaux :

- La responsabilité indéfinie des associés ;
- La responsabilité solidaire des associés ;
- L'intuitu personae

a- La responsabilité indéfinie des sociétés

Ceci signifie que les associés sont tenus des dettes de la société au-delà de leurs apports c'est-à-dire qu'ils sont aussi tenus sur leur patrimoine propre. Dès lors, la faillite de la société entraîne la propre faillite des associés.

Le nouvel associé qui rentre dans la SNC est tenu de tout le passif antérieur et postérieur à son entrée. L'associé quitte la société est tenu du passif antérieur à sa sortie à condition qu'il publie sa sortie et qu'il assure que son nom ne figure plus dans la raison sociale. La responsabilité indéfinie ainsi précisée est légale. Les associés ne peuvent l'écarter à l'égard des tiers.

b- La responsabilité solidaire

Par solidarité, on entend la situation dans laquelle chaque débiteur est tenu à l'égard du créancier de la totalité de la dette. En conséquence, le créancier peut réclamer la totalité à n'importe quel associé. Mais selon l'article 271 de l'acte uniforme sur les sociétés et GIE, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé que 60 jours au moins après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. Ce délai peut être prorogé par ordonnance du Tribunal de Première Instance.

c- L'intuitu-personae

C'est une société où on prend en considération les qualités personnelles de l'associé. Il en résulte que les parts sociales sont incessibles et la société est en principe dissoute par les événements affectant la personne d'un associé.

3) La gestion de la SNC

Cette étape nous amène à analyser la gérance de la SNC, le pouvoir du gérant et la vie sociale.

a- La gérance de la SNC

• Nomination et révocation des gérants

La SNC est gérée par un ou plusieurs gérants.

Comment sont-ils nommés et révoqués ?

Seuls les statuts organisent la nomination et la révocation des gérants. S'agissant de la nomination du gérant, on rencontre quatre situations :

- Lorsque les statuts n'organisent pas la gérance, tous les associés sont réputés être gérants. Chacun détient les mêmes pouvoirs que s'il était seul gérant de la société sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.
- Un associé peut être désigné par les statuts : il est gérant associé statutaire. Ce type de gérant n'est révocable qu'à l'unanimité des associés.
- Le gérant peut être désigné en dehors des statuts : c'est un gérant associé non statutaire. Sa révocation se fait à la majorité en nombre et en capital des associés. Mais, le concerné ne prend part au vote.

Le gérant révoqué sans juste motif reçoit des dommages et intérêts.

- Le gérant non associé non statutaire.

• Pouvoirs des gérants

Ces pouvoirs existent d'abord à l'égard des tiers.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant peut accomplir tous les actes relevant de l'administration de la société.

Ce sont les actes d'administration et de disposition. Mais ces actes doivent entrer dans l'objet social. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'ils aient eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers.

Ces pouvoirs existent ensuite dans les rapports entre associé.

Dans ce cas, si les statuts n'ont pas déterminé les pouvoirs du gérant, il peut faire tout les actes de gestion dans l'intérêt de la société.

La clause limitant le pouvoir du gérant n'est valable qu'entre associés et le gérant doit la respecter. A défaut, la société est engagée à l'égard des tiers. Mais le gérant engage sa responsabilité vis-à-vis des associés.

L'exercice de ces pouvoirs peut donc engager la responsabilité du gérant. C'est pourquoi, il lui est demandé de gérer la société en bon père de famille.

Lorsque le gérant est un mandataire salarié, il engage sa responsabilité dans les termes de l'article 1992 cciv.

En cas de pluralité de gérants ayant commis les fautes, ils sont responsables solidairement.

b- La vie sociale

C'est le fonctionnement normal de la société. Elle est marquée par la division en exercices sociaux et la modification des statuts.

- **La division en exercices sociaux**

L'exercice social est une période d'un an à la fin de laquelle les comptes de la société sont arrêtés et les résultats déterminés. Il part de janvier à décembre de l'année courante. C'est pendant ce moment que les bénéfices sont distribués selon la répartition prévue aux statuts. A défaut de clause statutaire, la répartition est faite proportionnellement aux apports. Toutefois, il ne peut y avoir de distribution de bénéfice lorsque l'actif social inférieur au capital social.

- **Modification des statuts**

Au cours de la vie sociale, les statuts peuvent être modifiés. Cette modification n'a lieu qu'à l'unanimité des associés.

Exemple : révocation du gérant statutaire.

4) Les droits des associés

a- Les prérogatives des associés

La qualité d'associé donne droit à la participation à la gestion de la société. Ainsi, les associés décident à l'unanimité de toutes questions excédant les pouvoirs du gérant. Mais les statuts peuvent prévoir que certaines décisions seront prises à la majorité. Les associés doivent être consultés sur la modification des statuts. Ils ont aussi droit à l'information.

b- Le principe de l'incessibilité des parts sociales

Dans les SNC, le principe est celui de l'intransmissibilité ou l'incessibilité des parts sociales. Mais, il y a des tempéraments. Ainsi, les parts sociales peuvent être cédées avec le consentement unanime de tous les associés. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. A défaut d'unanimité, la cession ne peut avoir lieu. Mais, les statuts peuvent aménager une procédure de rachat entre les associés.

5) La dissolution de la SNC

a- Les causes de dissolution

La société prend fin par le décès d'un associé. Il en va de même en cas de l'arrivée du terme convenu (durée de la société). Mais les parties peuvent proroger la durée de la société à l'unanimité car c'est une modification statutaire.

Il existe la faillite, la modification de la capacité d'un associé qui à l'image du décès tiennent à l'intuitu personae. Mais cette fragilité peut être contournée.

b- Les clauses de continuation de la société

La société peut continuer avec les autres associés ou les héritiers. Cette clause doit être insérée dans les statuts de la société.

B- LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE (SCS)

C'est une société qui regroupe deux catégories d'associés :

- Le ou les commandités qui sont commerçant et sont tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales ;
- Les commanditaires qui n'ont pas la qualité de commerçant et qui sont tenus des dettes sociales à celui des associés des SNC.

1) La constitution de la SCS

En plus des conditions communes à toutes les sociétés, la SCS doit réunir les conditions suivantes :

a- Les conditions relatives au contrat de société

• Les principes au contrat

Les associés commandités qui ont la qualité de commerçant doivent avoir la capacité commerciale. Alors que les commanditaires qui ne sont pas commerçants n'ont pas besoin d'être capables de faire le commerce.

Deux époux peuvent être associés d'un SCS à condition que l'un soit commandité et l'autre commanditaire où qu'ils soient tous les deux commanditaires.

• La dénomination sociale

Elle ne peut comprendre que le ou Les noms de l'un ou de tous les commandités à l'exclusion des commanditaires. Le commanditaire dont le nom figure dans la nomination sociale répond indéfiniment et solidairement du passif social.

• Les apports

- Le commanditaire peut faire tous les types d'apports

L'apport en industrie est libéré de manière successive, alors que l'apport en numéraire et l'apport en nature doivent être immédiatement libérés. Mais les statuts peuvent prévoir le contraire. Cette dérogation n'est valable que pour l'apport en numéraire.

- Le commanditaire ne peut faire que l'apport en numéraire ou en nature l'apport en industrie lui est interdit.

Le montant et la valeur des apports de chaque catégorie d'associés doivent nécessairement figurer dans les statuts.

• La vocation aux bénéfices et aux pertes

L'acte de société répartit les bénéfices et les pertes. A défaut, la répartition se fait proportionnellement aux apports.

b- Les conditions relatives à la publicité

Ce sont les mêmes que celle qui sont accomplies pour la SNC :

- La publication dans un journal d'annonces légales ;
- L'immatriculation au RCCM.

2) Le fonctionnement de la SCS

a- La gestion de la société

- **Pouvoir des associés**

- Ce sont le ou les commandités qui assurent la gérance de la société selon les règles applicables aux gérants des SNC : les règles relatives à la signature sociale leur sont applicable. Ainsi, un acte correspondant à une personne du commandité n'engage pas la société.
- Quant aux commanditaires, ils ne peuvent accomplir dans la société aucun acte de gestion, même par procuration lorsqu'il s'agit de gestion externe c'est-à-dire qui les met en relation avec les tiers.

Mais ils peuvent accomplir les actes de gestion interne (avis-conseil, contrôle,...). Le commanditaire qui accomplit les actes de gestion externe est solidairement et infiniment responsable avec les commandités des dettes et engagements résultant des actes qu'il a posés. Toutefois, le consentement du commanditaire est nécessaire pour les actes excédants les pouvoirs des gérants et qui peuvent porter atteinte à ses intérêts à lui. Il s'agit d'acte grave tel que la vente d'un bien de la société.

- **Révocation des gérants**

Le commandité est dans la situation d'un gérant statutaire. Il ne peut être révoqué que pour justes motifs. S'il est seul, sa révocation entraîne la dissolution de la société sauf s'il existe une clause de continuation.

b- La cession de parts sociales

- **Cession entre vifs**

En principe, les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Mais les statuts peuvent prévoir :

- Qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un associé commanditaire ou à un tiers avec le consentement de tous les associés commandités et de la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires.
- Que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ;
- Que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les associés commandités et de la majorité en nombre et en capacité des associés commanditaires.

- **Cession à cause de mort**

En cas de décès d'un commandité, la transmission des parts obéit aux règles que dans la SNC. Les mineurs héritiers peuvent entrer dans la SCS en qualité d'associé commanditaire.

3) La dissolution de la SCS

a- Les causes

- En plus des causes générales, le décès, l'incapacité, la faillite ou l'interdiction d'un commandité entraîne la dissolution de la société dans les mêmes conditions que dans les SNC. Sauf clause de continuation prévue par les statuts.
- Par contre, le décès, l'incapacité, la faillite ou l'interdiction d'un commanditaire n'entraîne pas la dissolution de la société. En effet, il n'est pas commerçant.

b- Les effets

Pour la liquidation, le boni est reparti entre les associés. Mais pour les pertes, lorsque l'actif social a été entièrement utilisé, les commanditaires ne sont plus engagés. Ce qui reste est supporté par les commandités.

II- LES SOCIETES DE CAPITAUX : LES SOCIETES ANONYMES

Les contractants peuvent s'unir aussi une perspective non pas en considération de leur personne qu'ils vont alors ignorer le plus souvent mais en considération des capitaux qu'ils apportent et c'est pourquoi on appelle ces sociétés, des sociétés capitaux.

Dans les rapports des associés entre eux, se constitue du moins en principe non plus entre des personnes désignées mais entre toutes les personnes qui apportent des capitaux pour constituer cette société, le plus souvent, on procèdera même par voie de souscription publique, d'appel au public. C'est une société ouverte.

La part sociale attribuée à chacun des associés en échange de son apport est alors représentée par un certain nombre d'action et c'est pourquoi on nomme également la société de capitaux, société par action.

En résumé, la société de capitaux se distingue par les caractéristiques suivantes :

- D'une part la société se forme entre les associés et quel que soient les changements qui peuvent survenir au niveau de ces personnes.
- D'autre part, ces associés ne sont tenus des dettes sociales que sur leurs apports. Le type de sociétés de capitaux à l'état pur c'est la société Anonyme (SA)

Il s'agit de société dont les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales que dans les limites de leurs apports. Dans ce type de société, les droits sociaux des actionnaires sont appelés actions qui sont des titres librement cessibles et négociables.

Il faut préciser que le titre du cours se justifie par la diversité de modalité de la Société Anonyme. En dehors de la division de plus en plus affirmée entre SA cotée en Bourse et SA non cotée en Bourse, la SA se différencie quant à son mode de formation (SA sans appel public à l'épargne et SA avec appel public à l'épargne) et quant au nombre d'actionnaire (SA pluripersonnelle et SA unipersonnelle).

Mais quelque soit leurs modalités, les Sociétés Anonymes gardent un fond commun de règles s'articulant autour de leur : Constitution (I), fonctionnement (II), les Assemblées des Actionnaires (III), la Vie Sociale (IV) et la Dissolution (V).

A- LA CONSTITUTION DE LA S.A

1) Les conditions de fond

a- L'existence d'actionnaires

Pour créer la SA, il faut des membres appelés actionnaires qui ne sont pas des commerçants. Il faut au moins un actionnaire.

b- La nécessité d'une désignation

La SA est désignée par une dénomination sociale ou précédée des mots "Société Anonyme" ou "SA".

c- Le Capital social

Il faut un minimum de **10 millions** divisé en actions de valeur nominale de **10.000F CFA**. Le capital doit être totalement souscrit.

Les apports en numéraires peuvent être libérés d'un quart au moins de leur valeur. Tandis que les apports en nature doivent être intégralement libérés.

2) Les conditions de forme

Il faut essentiellement une déclaration notariée. Une Assemblée Générale et l'accomplissement de formalités de publicités (enregistrement, déclaration de conformité, insertion dans un journal d'annonces légales)

B- LE FONCTIONNEMENT DE LA S.A

La SA peut fonctionner avec un conseil d'administration ou un administrateur général.

1) Société anonyme avec conseil d'administration

Le conseil d'administration est composé d'administrateur dont le mandat varie de 2 à 6 ans. Le conseil d'administration est l'organe d'administration de la société. La Direction est assurée par un Président Directeur Général qui est nécessairement une personne physique nommée par le conseil d'administration et un Directeur Général tout aussi personne physique. Le PDG et le DG sont révocables ad-nutum.

2) Société anonyme avec administration général unique

Sa désignation est facultative dans les SA de moins de 3 actionnaires. Le mandat du premier administrateur ne peut dépasser 2 ans. Pour les administrateurs, le mandat peut aller jusqu'à 6 ans.

L'administrateur Général Unique a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société. Mais ce pouvoir est limité à l'objet social. Cependant, cette limitation n'est pas opposable au tiers de bonne foi.

C- LES ASSEMBLEES GENERALES

Ce sont les lieux de prise de décision. C'est l'organe suprême de la SA. Dès sa convocation, tout actionnaire peut participer à 3 types d'AG.

1) L'assemblée générale ordinaire

Elle se réunit au moins une fois l'an pour :

- Approuver les comptes de la société ;
- Affecter les résultats ;
- Nommer des administrateurs et des commissaires aux comptes.

Pour que l'AGO se tienne, il faut le quart des actionnaires. A défaut, il y'a pas de minimum à la seconde convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple.

2) L'assemblée générale extraordinaire

Pour qu'elle se tienne, il faut que les actionnaires présents possèdent au moins la moitié des actions sur la première convocation et le quart à la deuxième ou troisième convocation. Elle statue sur :

- Les modifications statutaires ;
- L'augmentation ou la réduction du capital ;
- La fusion.

Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées sauf en cas de transfert du siège ou il faut l'unanimité.

3) L'assemblée spéciale

C'est la réunion des associés ayant une catégorie déterminée d'action (ex : acte sans droit de vote).

Pour le quorum à la première convocation, il faut la moitié des sur la seconde et la troisième le quart.

Elle statue sur les décisions modifiant leurs droits. Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées.

D- LA VIE SOCIALE

Durant la vie sociale, les actionnaires procèdent à :

- La répartition des bénéfices ;
- La dotation nécessaire des légales (1/10ème jusqu'à constitution de 1/5 du capital)
- La constitution des réserves statutaires et libres ;
- La distribution de dividendes.

E- LA DISSOLUTION DE LA S.A

1) Les causes de la dissolution

A coté des causes communes de dissolution à tous les sociétés, la SA sera dissoute par décision des associés prise au cours d'une A. G. E. de même si du fait des pertes, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la société peut être dissoute si la régularisation n'intervient pas plus à la clôture du 2^{ème} exercice suivant le constat des pertes.

2) Les effets de la dissolution

Il y a liquidation de la société si elle est pluripersonnelle. Si l'actif social est supérieur au passif, le boni de liquidation est reparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre d'action qu'ils détiennent sauf clause contraire des statuts.

En cas de perte, la responsabilité des actionnaires est limitée au moment de leurs apports. Dans le cas d'une société unipersonnelle, il n'y a pas de liquidation mais transmission universelle de son patrimoine à l'actionnaire unique après purge des oppositions des créanciers de la société.

III-LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL)

La SARL est une société commerciale dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence du montant de leurs apports. Elle a un caractère hybride puis que la liquidation de la responsabilité aux apports fait penser aux sociétés de capitaux, tandis que l'intuitu personae dans ce type de société fait penser aux sociétés de personnes.

A- LA CONSTITUTION DE LA SARL

1) Les parties de l'acte créateur de la société

La SARL peut être constituée par un ou plusieurs associés soumis aux conditions suivantes :

a- Le consentement des parties

La SARL se forme soit par le contrat que signent les associés soit par la volonté unilatérale de l'associé unique.

Le ou les associés donnent leurs accords en signant l'acte constitutif de la société et tous, doivent à peine de nullité intervenir en personne. En cas de mandat, il faut un pouvoir spécial. Le contrat est conclu intuitu personae. Mais l'erreur sur la personne n'est pas une cause de nullité du contrat.

b- La capacité pour être associé dans une SARL

L'associé n'ayant pas la qualité de commerçant, il n'est pas nécessaire d'avoir la capacité commerciale. Par conséquent, (un mineur et un majeur incapable peuvent entrer dans une SARL) ?

Mais un mineur peut-il entrer dans une SARL dans laquelle, il y a des apports en nature ? En principe, la réponse est négative, mais dans les cas suivants, l'entrée est admise :

- Lorsque l'évaluation des apports est faite par un Commissaire aux apports. Mais cette intervention n'est possible que si l'apport excède 5.000.000F CFA ;
- Après les 5 ans suivant la constitution ou l'augmentation du capital.

c- L'entrée de deux époux dans une SARL

L'acte uniforme n'interdit les sociétés entre époux que lorsque leur responsabilité est indéfinie et solidaire. Dans ces conditions, la SARL entre époux est admise car la responsabilité limitée empêche une atteinte aux règles du régime matrimoniale.

2) Dénomination et objet social

a- Objet social

La SARL peut être constituée pour une activité quelconque (commercial, industriel, agricole...). Et quelque soit l'objet civil ou commercial, la société est commerciale par la forme, toutefois, ne peuvent être constituées sous forme de SARL les sociétés d'assurance, de comptabilisation et d'épargne.

b- La dénomination

La SARL est désignée par une dénomination sociale immédiatement suivi ou précédé en caractère lisible des mots Société à Responsabilité Limitée ou du sigle S.A.R.L.

3) Les apports et le capital social

La responsabilité des associés étant limitée au moment des apports, l'apport en industrie n'est admis dans la SARL. De plus, les apports devant être libérés au moment de la constitution de la société, il serait impossible de libérer en ce moment cet apport. Seuls sont admis les apports en nature et en numéraire. Mais la SARL ne peut être définitivement constituée qu'après que toutes les parts aient été réparties entre les associés et intégralement libérés. C'est le fonds libéré qui est déposé dans une banque contre récépissé ou chez un notaire. Cependant, la libération et le dépôt des fonds doivent être constatés par un acte notarié.

L'acte uniforme a fixé un capital minimum qui est de 1.000.000F. Ce capital est divisé en parts sociales de valeur nominale identique.

Cette valeur nominale est au moins de 5000F

B- LE FONCTIONNEMENT DE LA SARL

Durant son fonctionnement, la SARL est administrée suivant les dispositions légales et possède une vie sociale qui lui est propre.

1) L'administration de la SARL

L'administration de la SARL se fait par un gérant à qui certains pouvoirs sont reconnus.

a- Le statut du gérant

- **Nomination et durée**

Le gérant peut être désigné à l'unanimité des associés dans les statuts de la société. Il est alors gérant statutaire. Seul nom qu'on donne à tous gérant désigné dans les statuts. Lorsque la désignation du gérant n'est statutaire, il doit être désigné par les associés représentant plus de la moitié du capital sauf si les statuts ont prévu une majorité supérieure. Faute de majorité à la première convocation, il y aura une seconde convocation où le vote se fera à la majorité relative quelque soit la proposition du capital représenté sauf clause statutaire contraire. Le gérant est nommé pour 4 ans dans le silence des statuts, son mandat est renouvelable.

- **Révocation**

Le gérant ne peut être révoqué que pour juste motif, soit en justice, soit en assemblée. Devant la justice tout associé peut agir. En assemblée, il faut la décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

b- Les pouvoirs des gérants

- **La détermination des pouvoirs**

- A l'égard des tiers, le gérant est le représentant de la société. Mais la société n'est pas engagée si elle montre que le tiers est de mauvaise foi. Cependant, la seule publication des statuts ne peut servir de preuve ;
- A l'égard des associés, le gérant peut accomplir tous les actes conformes à l'objet social.

- **La limitation des pouvoirs**

Les clauses limitatives de pouvoirs du gérant sont valables à l'égard des associés mais sans effet à l'égard des tiers.

- **La responsabilité du gérant**

Le gérant s'engage par sa responsabilité pour les actes sociaux sauf s'il commet des fautes.

2) La vie sociale

a- Le droit des associés

Les associés sont :

- Un droit d'information sur la marche de la société ;
- Un droit au bénéfice après prélèvement du 1/10 au moins des bénéfices pour constituer une réserve légale ;
- Le pouvoir de décider soit en assemblée générale ordinaire à la majorité simple soit en assemblée générale extraordinaire pour l'augmentation des obligations des associés, modification des statuts, et par associé représentant au moins $\frac{3}{4}$ du capital social.

b- Le contrôle de la société

Il faut noter que la nomination d'un commissaire au compte est obligatoire lorsque la SARL a un capital de 10.000.000F ou emploies plus de 50 travailleurs.

c- La cession des parts

Elle est libre entre associés. Mais la cession au tiers exige le consentement de la majorité des associés non cédant représentant les $\frac{3}{4}$ au moins du capital social. Elle doit être signifiée par acte d'huissier à la société.

d- La transmission des parts

En cas de décès, les parts de l'associé sont librement transmissibles aux héritiers. Les clauses d'agrément par les associés suivants sont valables.

C- LA DISSOLUTION DE LA SARL

1) Les causes

En plus des causes communes, la SARL est dissoute, lorsque le capital social est réduit au-dessous d'un million. Dans ce cas, la dissolution n'est prononcée qu'après mise en demeure de régularisation.

2) Les effets

Le partage se fait proportionnellement aux apports sauf clause statutaire contraire non léonine. En cas de perte, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports.